14 सुशासन तंत्र — लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं केंद्रीय सूचना आयोग

लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 • केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 • सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 • व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन अधिनियम 2014 • राजस्थान लोकायुक्त एवं राज्य सूचना आयोग

📖 शुरुआत एक कहानी से

अप्रैल 1996 में **ब्यावर** (तब अजमेर ज़िला) के चांग गेट चौराहे पर सैकड़ों मज़दूर, किसान और महिलाएँ लगातार **चालीस दिन** धरने पर बैठे रहे। उनकी माँग न ऊँची मज़दूरी थी, न कोई नई सड़क — वे केवल यह जानना चाहते थे कि उनके गाँव के विकास कार्यों के **मस्टर-रोल** और **बिल** में क्या लिखा है। नारा था — **"हमारा पैसा, हमारा हिसाब"**। यही धरना आगे चलकर राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 और फिर राष्ट्रीय स्तर के **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की नींव बना।

(यह दूसरा दृश्य काल्पनिक है, पर इसमें आए सभी तथ्य असली हैं।) तीस साल बाद, अक्टूबर 2026 में जयपुर के सचिवालय के पास एक कोचिंग-कक्षा में **रुखसाना** अख़बार की तीन ख़बरें पढ़ रही थी — लोकपाल के पास 2025-26 में पिछले वर्षों से ज़्यादा शिकायतें पहुँचीं; **केंद्रीय सूचना आयोग** दिसंबर 2025 में नौ साल बाद पूरी सदस्य-संख्या पर पहुँचा, फिर भी उसके पास चालीस हज़ार से अधिक अपीलें लंबित हैं; और राजस्थान में **लोकायुक्त** तथा **मुख्य सूचना आयुक्त** — दोनों पद 2026 में महीनों से ख़ाली हैं। उसने सोचा — क़ानून तो बन गए, पर संस्थाएँ कितनी मज़बूत हैं?

राजस्थान के देवडूंगरी (राजसमंद) गाँव में 1990 के दशक में एक छोटा-सा आंदोलन शुरू हुआ — मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) की महिलाएँ अपनी मज़दूरी के सरकारी रिकॉर्ड की जानकारी माँग रही थीं, जो उन्हें बार-बार अस्वीकार की जा रही थी। "हमारे पैसे का हिसाब हमें क्यों नहीं मिलेगा?" — इसी सीधे सवाल ने आगे चलकर पूरे देश में सूचना का अधिकार आंदोलन खड़ा किया, जिसका परिणाम था RTI अधिनियम 2005। यह कहानी बताती है कि भारत में सुशासन (Good Governance) के तंत्र — चाहे वह भ्रष्टाचार पर नज़र रखने वाला लोकपाल हो, सतर्कता बरतने वाला CVC हो, या पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला CIC — किसी संविधान-निर्माता की कल्पना से नहीं, बल्कि आम नागरिकों के संघर्ष एवं जागरूकता से बने। इसी अध्याय में हम इन तीनों संस्थाओं — लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं केंद्रीय सूचना आयोग — की संरचना, शक्तियाँ एवं भूमिका को विस्तार से समझेंगे।

यह अध्याय चार भागों में है — **भाग अ (खंड 1-8)** में ओम्बड्समैन की अवधारणा, लोकपाल का इतिहास, 2013 का अधिनियम, संरचना, क्षेत्राधिकार, कार्यप्रणाली, राज्यों के लोकायुक्त और राजस्थान लोकायुक्त; **भाग ब (खंड 9-12)** में केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सतर्कता प्रशासन; **भाग स (खंड 13-17)** में सूचना का अधिकार, उसका संवैधानिक आधार, प्रमुख धाराएँ, सूचना आयोग, 2019 व 2023 के बदलाव और राजस्थान का योगदान; तथा **भाग द (खंड 18-21)** में तीनों संस्थाओं की तुलना, व्हिसलब्लोअर संरक्षण, सुशासन की अवधारणा और आगे की राह।

📋 विषय-सूची

1	भाग अ — लोकपाल एवं लोकायुक्त: लोकपाल (ओम्बड्समैन) की अवधारणा एवं भ्रष्टाचार-विरोधी ढाँचा
2	ऐतिहासिक विकास
3	लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 — प्रमुख प्रावधान
4	संरचना एवं नियुक्ति
5	क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ
6	लोकपाल की कार्यप्रणाली, जाँच-अभियोजन शाखाएँ एवं वर्तमान स्थिति
7	राज्यों में लोकायुक्त एवं राजस्थान लोकायुक्त
8	लोकपाल का मूल्यांकन — उपलब्धियाँ, आलोचना एवं सुधार
9	भाग ब — केंद्रीय सतर्कता आयोग: ऐतिहासिक विकास एवं संरचना
10	कार्य, शक्तियाँ एवं सीमाएँ
11	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 2018 का संशोधन
12	सतर्कता प्रशासन — मुख्य सतर्कता अधिकारी, निवारक सतर्कता एवं राजस्थान
13	भाग स — केंद्रीय सूचना आयोग: RTI अधिनियम 2005 एवं CIC की पृष्ठभूमि
14	सूचना के अधिकार का संवैधानिक आधार एवं प्रमुख न्यायिक निर्णय
15	RTI अधिनियम की प्रमुख धाराएँ
16	सूचना आयोगों की संरचना, 2019 का संशोधन एवं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम
17	राजस्थान — मज़दूर किसान शक्ति संगठन, राज्य सूचना आयोग एवं पारदर्शिता के क़ानून
18	भाग द — तुलना, व्हिसलब्लोअर संरक्षण एवं सुशासन: लोकपाल बनाम CVC बनाम CIC — तुलनात्मक विश्लेषण
19	व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन अधिनियम 2014
20	सुशासन की अवधारणा एवं संस्थागत ढाँचा
21	सुशासन तंत्र की चुनौतियाँ एवं आगे की राह

NEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

🏛️ भाग अ — लोकपाल एवं लोकायुक्त

इस भाग में खंड 1 से 8 तक — ओम्बड्समैन की अवधारणा, लोकपाल का लंबा इतिहास, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधान, संरचना, क्षेत्राधिकार, कार्यप्रणाली और वर्तमान स्थिति, राज्यों के लोकायुक्त (विशेषकर राजस्थान) तथा लोकपाल का मूल्यांकन।

1. लोकपाल (ओम्बड्समैन) की अवधारणा एवं भ्रष्टाचार-विरोधी ढाँचा

📖 स्टॉकहोम से दिल्ली तक — "जनता का प्रतिनिधि"

1809 में स्वीडन की संसद ने एक नया पद बनाया — **जस्टिटी-ओम्बड्समैन**। स्वीडिश भाषा में "ओम्बड्समैन" का अर्थ है — किसी दूसरे की ओर से बोलने वाला प्रतिनिधि। उसका काम था कि राजा के अधिकारी क़ानून तोड़ें या नागरिकों से अन्याय करें तो वह संसद की ओर से जाँच करे। यह संस्था इतनी सफल रही कि 1919 में फ़िनलैंड, 1955 में डेनमार्क, 1962 में नॉर्वे और न्यूज़ीलैंड तथा 1967 में ब्रिटेन ने भी अपने-अपने रूप में ओम्बड्समैन बनाए।

भारत में 1963 में सांसद **लक्ष्मीमल सिंघवी** ने इसके लिए "**लोकपाल**" (जनता का पालक) और राज्यों के लिए "**लोकायुक्त**" शब्द सुझाया। विचार सीधा था — जब शिकायत सबसे ऊपर बैठे लोगों के विरुद्ध हो, तब जाँच करने वाला उनसे स्वतंत्र होना चाहिए। पर भारत में यह विचार क़ानून बनने में आधी सदी लगा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** ओम्बड्समैन एक स्वतंत्र शिकायत-निवारक है, जो सत्ता में बैठे लोगों के कदाचार की जाँच नागरिकों की ओर से करता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** ओम्बड्समैन संस्था — स्वीडन 1809; "लोकपाल" और "लोकायुक्त" शब्द — एल.एम. सिंघवी, 1963।

भ्रष्टाचार केवल रिश्वत का लेन-देन नहीं है; यह **सार्वजनिक पद का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग** है। इससे योजनाओं का पैसा ग़रीब तक नहीं पहुँचता, ईमानदार व्यापारी पिछड़ जाता है और नागरिक का संस्थाओं पर भरोसा टूटता है। इसलिए भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कई संस्थाएँ बनाई गई — कोई **जाँच** करती है, कोई **निगरानी**, कोई **पारदर्शिता** लाती है और कोई **दंड** दिलाती है। यह अध्याय इन्हीं संस्थाओं की एक पूरी तस्वीर देता है।

1.1 भारत का भ्रष्टाचार-विरोधी ढाँचा — एक नज़र में

संस्था / क़ानून	आधार	मुख्य भूमिका
लोकपाल	लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013	उच्च लोक सेवकों के भ्रष्टाचार की जाँच व अभियोजन
लोकायुक्त	राज्यों के अपने अधिनियम (राजस्थान 1973)	राज्य स्तर पर मंत्रियों-अधिकारियों की जाँच
केंद्रीय सतर्कता आयोग	केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003	सतर्कता की निगरानी, सीबीआई पर अधीक्षण
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946	भ्रष्टाचार व गंभीर अपराधों का अन्वेषण
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम	1988 (2018 में संशोधित)	भ्रष्टाचार के अपराध और दंड
सूचना आयोग	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005	पारदर्शिता — सूचना की अपील
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	अनुच्छेद 148	सरकारी व्यय का लेखा-परीक्षण
प्रवर्तन निदेशालय	धन-शोधन निवारण अधिनियम 2002	काले धन और धन-शोधन की जाँच

🔍 आसान परिभाषा: ओम्बड्समैन (Ombudsman)

📘 **परिभाषा:** विधायिका या क़ानून द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकारी, जो प्रशासन के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतें — विशेषकर कुप्रशासन और भ्रष्टाचार — सुनकर उनकी जाँच करता है और सुधार या कार्रवाई की सिफ़ारिश करता है।

💡 **आसान भाषा में:** जनता की ओर से सरकार पर नज़र रखने वाला निष्पक्ष "पहरेदार"। 🏠 **उदाहरण:** जोधपुर का कोई व्यापारी किसी बड़े अधिकारी के विरुद्ध थाने जाने से डरता है; ओम्बड्समैन वह मंच है जहाँ वह बिना डर शिकायत कर सकता है और जाँच वह संस्था करती है जो उस अधिकारी के अधीन नहीं है।

ओम्बड्समैन की विशेषताएँ	भारतीय लोकपाल की भिन्नता
● कार्यपालिका से **स्वतंत्र** नियुक्ति और कार्यकाल	● केवल **भ्रष्टाचार** के मामले, सामान्य कुप्रशासन नहीं
● नागरिक की **सीधी शिकायत** पर कार्रवाई	● **अभियोजन** की अनुमति देने की शक्ति भी
● सरकारी **फ़ाइलें देखने** और गवाह बुलाने की शक्ति	● संपत्ति **कुर्की** की शक्ति
● प्रक्रिया **सरल, सस्ती** और अनौपचारिक	● चयन में **न्यायपालिका और विपक्ष** की भागीदारी
● प्रतिवेदन **विधायिका** को	● प्रतिवेदन **राष्ट्रपति** को, जो संसद में रखवाते हैं

⚠️ भ्रम से बचें

विश्व का पहला ओम्बड्समैन **स्वीडन (1809)** में बना — फ़िनलैंड (1919) दूसरा था।

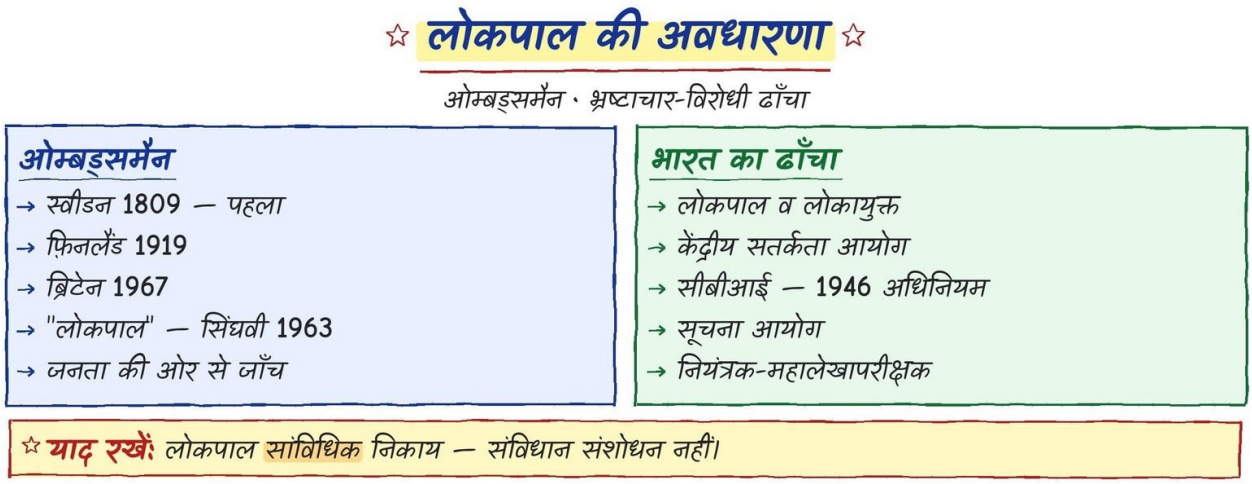
"लोकपाल" शब्द **एल.एम. सिंघवी** ने 1963 में दिया; लोकपाल की सिफ़ारिश **प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)** ने की।

भारतीय लोकपाल **सांविधिक** निकाय है — इसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ।

भ्रष्टाचार का प्रकार	अर्थ	उदाहरण
छोटा (Petty) भ्रष्टाचार	रोज़मर्रा की सेवाओं में निचले स्तर पर छोटी रिश्वत	प्रमाण-पत्र, बिजली कनेक्शन या पेंशन के लिए "सुविधा शुल्क"
बड़ा (Grand) भ्रष्टाचार	ऊँचे स्तर पर नीतियों, ठेकों या आवंटनों में भारी लेन-देन	प्राकृतिक संसाधनों या बड़े रक्षा सौदों में अनियमितता
मिलीभगत वाला (Collusive)	देने और लेने वाले दोनों का लाभ, नुक़सान जनता का	कर-चोरी में अधिकारी की मदद के बदले रिश्वत
दबाव वाला (Coercive)	नागरिक को उसका वैध हक़ देने के बदले रिश्वत के लिए मजबूर करना	वैध दस्तावेज़ होने पर भी पंजीयन रोकना

🌟 क्या आप जानते हैं? — अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार-विरोधी दिवस

संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष **9 दिसंबर** को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार-विरोधी दिवस मनाता है — इसी दिन 2003 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय हस्ताक्षर के लिए खोला गया था।



चित्र 14.1: लोकपाल की अवधारणा एवं भ्रष्टाचार-विरोधी ढाँचा — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

2. ऐतिहासिक विकास

📖 रामलीला मैदान के बारह दिन

16 अगस्त 2011 को सामाजिक कार्यकर्ता **अन्ना हज़ारे** दिल्ली में अनशन शुरू करने वाले थे, पर उसी सुबह उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद देश भर में विरोध-प्रदर्शन हुए और **19 अगस्त** से उन्होंने दिल्ली के **रामलीला मैदान** में अनशन किया, जो बारह दिन चला। माँग थी — एक मज़बूत "**जन लोकपाल**"। जयपुर, अजमेर, उदयपुर सहित राजस्थान के कई शहरों में भी युवाओं ने मोमबत्ती-जुलूस निकाले।

27 अगस्त 2011 को संसद के दोनों सदनों ने एक संकल्प पारित कर तीन बातों — निचले स्तर के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाने, राज्यों में लोकायुक्त बनाने और नागरिक-अधिकार-पत्र — पर सहमति जताई, और **28 अगस्त** को अनशन समाप्त हुआ। फिर भी विधेयक दो साल बाद, दिसंबर 2013 में पारित हुआ — राज्यसभा ने 17 दिसंबर और लोकसभा ने 18 दिसंबर को।

🎯 **इस कहानी से समझें:** जनांदोलन ने लगभग पैंतालीस साल से अटके लोकपाल विधेयक को निर्णायक गति दी।

📌 **याद रखने लायक बात:** लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 — 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति, 16 जनवरी 2014 से प्रभावी।

वर्ष	घटना
1809	स्वीडन में विश्व के पहले ओम्बड्समैन (Ombudsman) की स्थापना — भ्रष्टाचार-विरोधी संस्थाओं की वैश्विक अवधारणा की शुरुआत
1966	प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने भारत में केंद्र हेतु "लोकपाल" एवं राज्यों हेतु "लोकायुक्त" गठित करने की सिफारिश की
1968-2011	लोकपाल विधेयक 1968 से 2008 के बीच दस बार संसद में पेश हुआ, परंतु हर बार लोकसभा भंग होने या राजनीतिक सहमति न बनने के कारण पारित नहीं हो सका
2011	अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में देशव्यापी "जन लोकपाल आंदोलन" — जनदबाव में विधेयक को अंततः गति मिली
2013	लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम पारित — 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति; 16 जनवरी 2014 से प्रभावी (इसी दिन को लोकपाल स्थापना दिवस मनाया जाता है)
2019	अधिनियम पारित होने के लगभग 6 वर्ष बाद पहले लोकपाल अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति (19 मार्च 2019; 23 मार्च 2019 को पदभार); लोकपाल ने 27 मार्च 2019 से कार्य आरंभ किया

वर्ष	घटना
2024	न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर द्वितीय नियमित लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त (10 मार्च 2024 से) — वर्तमान अध्यक्ष (अक्टूबर 2026 की स्थिति)

2.1 लोकपाल विधेयक की लंबी यात्रा

पहला लोकपाल विधेयक **1968** में चौथी लोकसभा में पेश हुआ और **1969** में लोकसभा से पारित भी हो गया, पर राज्यसभा में लंबित रहते हुए लोकसभा भंग हो गई और विधेयक समाप्त हो गया। इसके बाद **1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 और 2008** में विधेयक फिर लाए गए। कभी लोकसभा भंग हुई, कभी समिति में अटका और कभी प्रधानमंत्री को दायरे में रखने पर सहमति नहीं बनी। **2011** का विधेयक ही आगे चलकर **2013** का अधिनियम बना।

समिति / आयोग	वर्ष	सिफ़ारिश
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (अध्यक्ष मोरारजी देसाई, बाद में के. हनुमंतैया)	1966	केंद्र में लोकपाल, राज्यों में लोकायुक्त; न्यायपालिका दायरे से बाहर
संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया)	2002	लोकपाल बने, पर प्रधानमंत्री दायरे से बाहर रहें
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (वीरप्पा मोइली) — चौथा प्रतिवेदन "शासन में नैतिकता"	2007	लोकपाल को संवैधानिक दर्जा; नाम "राष्ट्रीय लोकायुक्त"

> ⚠️ **भ्रम से बचें**
>
> पहला लोकपाल विधेयक **1968** में आया और **1969 में लोकसभा से पारित** हुआ था — पर राज्यसभा से नहीं।
>
> अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति **1 जनवरी 2014**, पर लागू होने की तिथि **16 जनवरी 2014** है।
>
> पहले लोकपाल **न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष** ने **मार्च 2019** में पद सँभाला — अधिनियम के पाँच साल से अधिक बाद।

मुद्दा	जन लोकपाल का प्रारूप (2011)	अंततः बना अधिनियम (2013)
न्यायपालिका	दायरे में	दायरे से बाहर
सीबीआई	भ्रष्टाचार-निरोधी शाखा लोकपाल के अधीन	सीबीआई अलग; लोकपाल के भेजे मामलों में अधीक्षण
सांसदों का सदन-आचरण	दायरे में	अनुच्छेद 105 के कारण बाहर
प्रधानमंत्री	बिना शर्त दायरे में	पाँच विषयों के अपवाद और विशेष प्रक्रिया सहित
लोकायुक्त	केंद्रीय क़ानून से सभी राज्यों में एक जैसे	राज्य अपने क़ानून से बनाएँ

📊 पहले लोकपाल के सदस्य (मार्च 2019)

1. अध्यक्ष **न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष** के साथ आठ सदस्य — चार न्यायिक और चार ग़ैर-न्यायिक।
2. **न्यायिक सदस्य:** न्यायमूर्ति दिलीप बी. भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी।
3. **ग़ैर-न्यायिक सदस्य:** दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामसुंदरम, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम।
4. 27 मार्च 2024 को न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी, पंकज कुमार और अजय तिर्की ने नए सदस्यों के रूप में शपथ ली।



चित्र 14.2: लोकपाल का ऐतिहासिक विकास — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

3. लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 — प्रमुख प्रावधान

📖 दौसा के मास्टरजी का प्रश्न (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। दौसा के सरकारी विद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले **रघुवीर मीणा** ने कक्षा में पूछा — "मान लो कोई केंद्रीय मंत्री किसी ठेके में रिश्वत ले, तो शिकायत कहाँ होगी, जाँच कौन करेगा, और कितने दिन में?" बच्चे चुप रहे। मास्टरजी ने बोर्ड पर लिखा — **शिकायत → प्रारंभिक जाँच → अन्वेषण → अभियोजन → विशेष न्यायालय**।

"लोकपाल अधिनियम हर कदम की **समय-सीमा** तय करता है," उन्होंने समझाया, "और झूठी शिकायत करने वाले के लिए भी सज़ा रखता है, ताकि यह संस्था बदला लेने का हथियार न बने।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** लोकपाल अधिनियम केवल संस्था नहीं बनाता, बल्कि शिकायत से सज़ा तक की पूरी प्रक्रिया और समय-सीमा भी तय करता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** अधिनियम के दो भाग हैं — भाग 2 में लोकपाल (केंद्र) और भाग 3 में राज्यों के लिए लोकायुक्त।

3.1 अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

- **दोहरी व्यवस्था:** केंद्र में **लोकपाल** और राज्यों में **लोकायुक्त**; राज्यों को अधिनियम लागू होने के **एक वर्ष के भीतर** अपने क़ानून से लोकायुक्त बनाना था (धारा 63)। लोकायुक्त का ढाँचा तय करने की स्वतंत्रता राज्यों के पास है।
- **खोज समिति (Search Committee):** चयन समिति के लिए नामों का पैनल तैयार करने हेतु कम से कम **सात** सदस्यों की खोज समिति, जिसके आधे सदस्य वंचित वर्गों और महिलाओं से हों।
- **समय-सीमा:** प्रारंभिक जाँच सामान्यतः **60 दिन** में; अन्वेषण **6 महीने** में (आगे 6 महीने बढ़ सकता है); विशेष न्यायालय में मुक़दमा **1 वर्ष** में (आवश्यकता पर अधिकतम 2 वर्ष)।
- **संपत्ति की कुर्की:** भ्रष्ट तरीक़े से अर्जित संपत्ति की, अभियोजन लंबित रहते हुए भी, कुर्की और ज़ब्ती।
- **सीबीआई पर प्रभाव:** लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों में सीबीआई के अन्वेषण पर लोकपाल का **अधीक्षण**; ऐसे मामलों के अधिकारी का स्थानांतरण लोकपाल की अनुमति से ही।
- **सीबीआई निदेशक का चयन:** इसी अधिनियम ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम बदलकर निदेशक की चयन समिति बनाई — **प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता** और **भारत के मुख्य न्यायाधीश** (या नामित न्यायाधीश)।
- **झूठी शिकायत पर दंड:** जानबूझकर झूठी या परेशान करने वाली शिकायत पर **1 वर्ष तक कारावास** और **₹1 लाख तक जुर्माना**।
- **संपत्ति की घोषणा:** लोक सेवकों द्वारा अपनी और परिवार की संपत्ति व दायित्वों की घोषणा (धारा 44) — लोकपाल एवं लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम **2016** ने इसके नियम केंद्र सरकार पर छोड़े।

धारा 37	**लोकपाल को हटाना**
	अध्यक्ष या सदस्य को **राष्ट्रपति** हटा सकते हैं — **कदाचार** के आधार पर, जब **कम से कम 100 सांसदों** द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर राष्ट्रपति के संदर्भ के बाद **सर्वोच्च न्यायालय** की जाँच में आरोप सही पाया जाए। दिवालिया होने, पद के बाहर सवेतन नियोजन या शारीरिक-मानसिक अक्षमता पर भी हटाया जा सकता है।

🔍 आसान परिभाषा: प्रारंभिक जाँच (Preliminary Inquiry)

📘 **परिभाषा:** किसी शिकायत पर औपचारिक अन्वेषण शुरू करने से पहले यह देखने की प्रक्रिया कि क्या आरोप में पहली नज़र में (prima facie) कोई आधार है; इसमें लोक सेवक को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है।

💡 **आसान भाषा में:** पहले यह परखना कि शिकायत में दम है या नहीं — फिर पूरी जाँच। 🏠 **उदाहरण:** जैसे डॉक्टर बड़ा ऑपरेशन करने से पहले सामान्य जाँच करता है, वैसे ही लोकपाल पूरी जाँच से पहले शिकायत की प्रारंभिक जाँच करवाता है।

⚠️ भ्रम से बचें

लोकायुक्त बनाने का **निर्देश** केंद्रीय अधिनियम में है, पर लोकायुक्त **राज्य के अपने क़ानून** से बनता है — इसलिए हर राज्य का ढाँचा अलग है।

लोकपाल को हटाने की याचिका पर कम से कम **100 सांसदों** के हस्ताक्षर चाहिए; जाँच **सर्वोच्च न्यायालय** करता है।

सीबीआई निदेशक की चयन समिति में **मुख्य न्यायाधीश** होते हैं; केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की समिति में **गृह मंत्री** — दोनों को न मिलाएँ।

📊 लोकपाल के प्रमुख अधिकारी (अधिनियम के अनुसार)

1. **सचिव:** भारत सरकार के **सचिव** स्तर का अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए पैनल से लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।
2. **जाँच निदेशक (Director of Inquiry):** जाँच शाखा का प्रमुख — **अपर सचिव** से कम स्तर का नहीं।
3. **अभियोजन निदेशक (Director of Prosecution):** अभियोजन शाखा का प्रमुख — **अपर सचिव** से कम स्तर का नहीं।
4. लोकपाल अपने कार्यों के लिए **पीठें** बनाता है; हर पीठ में कम से कम **दो** सदस्य होते हैं।
5. केंद्र सरकार लोकपाल के मामलों की सुनवाई के लिए आवश्यकतानुसार **विशेष न्यायालय** गठित करती है।

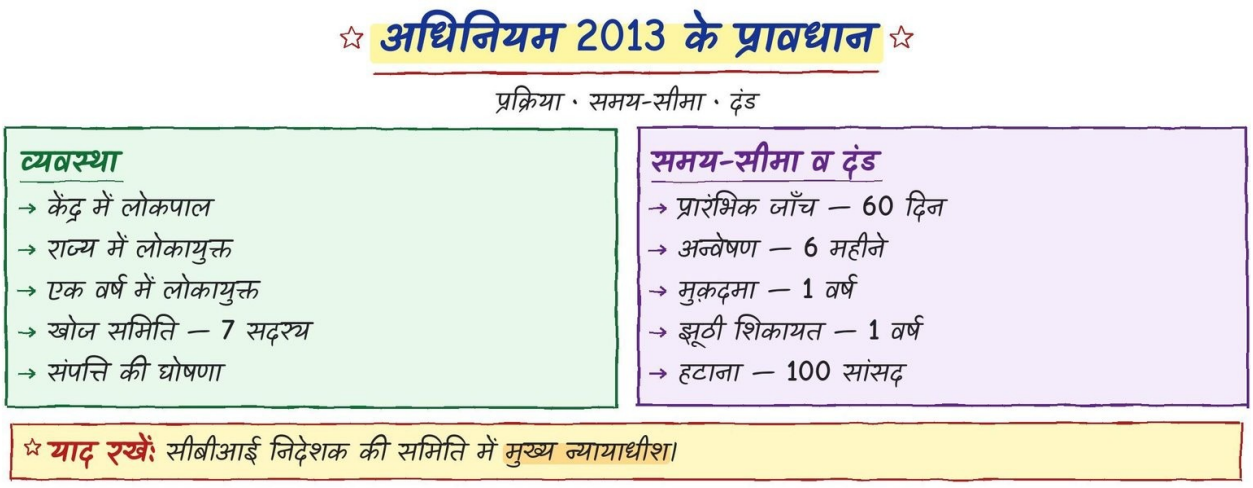
📊 लोकपाल अधिनियम — याद रखने योग्य संख्याएँ

1. अध्यक्ष के अलावा **अधिकतम 8** सदस्य; खोज समिति में **कम से कम** 7 सदस्य।

2. हटाने की याचिका पर **कम से कम 100** सांसदों के हस्ताक्षर।
3. विदेशी अंशदान की सीमा **₹10 लाख** प्रति वर्ष; शिकायत की समय-सीमा **7 वर्ष**।
4. प्रारंभिक जाँच **60 दिन**, अन्वेषण **6 महीने**, मुक़दमा **1 वर्ष** में।
5. सदस्य की न्यूनतम आयु **45 वर्ष**; ग़ैर-न्यायिक सदस्य के लिए **25 वर्ष** का अनुभव।

🌟 क्या आप जानते हैं? — भाग 3 — राज्यों का विकल्प

अधिनियम का भाग 3 राज्यों के लोकायुक्त के लिए एक आदर्श ढाँचा देता है, पर राज्य उसे जस का तस अपनाने को बाध्य नहीं — वे अपने क़ानून से अलग ढाँचा भी चुन सकते हैं।



चित्र 14.3: लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

4. संरचना एवं नियुक्ति

📖 चयन समिति की वह कुर्सी जो ख़ाली रही

लोकपाल अधिनियम ने चयन समिति में **लोकसभा में विपक्ष के नेता** को रखा था। पर **2014** के आम चुनाव के बाद किसी भी विपक्षी दल के पास लोकसभा की कुल सदस्य-संख्या का दसवाँ भाग नहीं था, इसलिए कोई **मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता** नहीं रहा। इसी तकनीकी कारण से वर्षों तक चयन समिति पूरी नहीं हो सकी।

कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विपक्ष के नेता के न होने से अधिनियम निष्क्रिय नहीं रह सकता — शेष सदस्यों की समिति भी चयन कर सकती है। फिर **मार्च 2019** में पहले लोकपाल की नियुक्ति हुई। 2024 में **राहुल गांधी** के मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता बनने के बाद यह प्रश्न फिर से सुलझ गया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संस्था के लिए क़ानून ही नहीं, नियुक्ति-प्रक्रिया की व्यावहारिकता भी ज़रूरी है — एक ख़ाली कुर्सी ने लोकपाल को पाँच साल रोके रखा।

📌 **याद रखने लायक बात:** कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ — निर्णय 27 अप्रैल 2017।

पहलू	विवरण
सदस्य संख्या	अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य — इनमें कम से कम 50% न्यायिक सदस्य अनिवार्य; और कुल सदस्यों में से कम से कम 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला वर्ग से होने चाहिए
चयन समिति	प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित न्यायाधीश, एवं एक विख्यात विधिवेत्ता (जिसे पहले चार सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति नामित करते हैं); मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता न होने पर लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता
नियुक्ति	राष्ट्रपति द्वारा, चयन समिति की अनुशंसा पर
कार्यकाल	5 वर्ष अथवा 70 वर्ष आयु — जो पहले पूर्ण हो

4.1 अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता

पद	कौन बन सकता है
अध्यक्ष	भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश, या भ्रष्टाचार-निरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, क़ानून या प्रबंधन में कम से कम 25 वर्ष के अनुभव वाला विशिष्ट व्यक्ति
न्यायिक सदस्य	सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व/वर्तमान न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व/वर्तमान मुख्य न्यायाधीश

पद	कौन बन सकता है
अन्य सदस्य	उपर्युक्त क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्ष का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाला सत्यनिष्ठ व्यक्ति
अयोग्यता	सांसद/विधायक, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति, लाभ के पद पर व्यक्ति, या 45 वर्ष से कम आयु
बाद में रोक	कार्यकाल के बाद अध्यक्ष/सदस्य न दोबारा नियुक्त हो सकते हैं, न सरकार में कोई अन्य पद या पाँच वर्ष तक चुनाव

📊 लोकपाल — पदधारी (अक्टूबर 2026 की स्थिति)

1. **पहले अध्यक्ष:** न्यायमूर्ति **पिनाकी चंद्र घोष** — नियुक्ति 19 मार्च 2019, पदभार 23 मार्च 2019 से 27 मई 2022 तक।
2. मई 2022 से मार्च 2024 तक न्यायिक सदस्य **प्रदीप कुमार मोहंती** अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार में रहे।
3. **वर्तमान अध्यक्ष:** सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति **अजय माणिकराव खानविलकर** — 10 मार्च 2024 से।
4. अध्यक्ष का वेतन-भत्ता **भारत के मुख्य न्यायाधीश** और सदस्यों का **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश** के बराबर।
5. लोकपाल का व्यय **भारत की संचित निधि** पर भारित है।

⚠️ भ्रम से बचें

लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा **अधिकतम 8** सदस्य होते हैं — "8 सदस्य अनिवार्य" नहीं, "अधिकतम 8"।

कम से कम **50% न्यायिक** सदस्य, और कुल सदस्यों में से कम से कम **50%** वंचित वर्गों व महिलाओं से — दोनों अलग शर्तें हैं।

कार्यकाल **5 वर्ष या 70 वर्ष** की आयु — जो पहले हो; केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का **4 वर्ष या 65 वर्ष**।

📌 खोज समिति का अनुभव

पहले लोकपाल के चयन के लिए **सितंबर 2018** में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश **न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई** की अध्यक्षता में आठ सदस्यों की खोज समिति बनी। 2023 में दूसरे अध्यक्ष के चयन के लिए भी उन्हीं की अध्यक्षता में **दस सदस्यों** की खोज समिति गठित हुई, जिसके बाद फ़रवरी 2024 में न्यायमूर्ति खानविलकर के नाम की घोषणा हुई।

खोज समिति केवल **नामों का पैनल** देती है; अंतिम चयन **चयन समिति** करती है और नियुक्ति **राष्ट्रपति**।

📊 लोकपाल की पीठों का स्वरूप

1. हर पीठ में कम से कम **दो** सदस्य; प्रधानमंत्री से जुड़े मामलों पर विचार **पूर्ण पीठ** करती है।
2. अध्यक्ष पीठों का गठन करते हैं और उनके बीच मामलों का वितरण करते हैं; लोकपाल का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
3. अध्यक्ष राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं; मार्च 2024 में नए सदस्यों को अध्यक्ष खानविलकर ने शपथ दिलाई।

🌟 क्या आप जानते हैं? — लोकपाल दिवस

लोकपाल हर वर्ष **16 जनवरी** को स्थापना दिवस मनाता है; 2025 में यह पहली बार बड़े आयोजन के रूप में नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में मनाया गया, जबकि 2026 में मितव्ययिता के कारण इसे लोकपाल परिसर में सादगी से मनाया गया।



चित्र 14.4: लोकपाल की संरचना एवं नियुक्ति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

5. क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ

📖 प्रधानमंत्री पर शिकायत — बंद कमरे में सुनवाई (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। दिल्ली के करोल बाग़ में रहने वाले सेवानिवृत्त लेखाकार **हरीश अग्रवाल** ने एक दिन पूछा — "क्या लोकपाल प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी शिकायत सुन सकता है?" उनकी पोती **मेघा**, जो विधि की छात्रा थी, ने समझाया — "हाँ दादाजी, पर कड़े सुरक्षा-कवच के साथ। अंतरराष्ट्रीय संबंध, बाहरी-आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से जुड़े आरोप तो लोकपाल सुनेगा ही नहीं।"

"और बाक़ी मामलों में," मेघा ने आगे कहा, "जाँच शुरू करने का निर्णय लोकपाल की **पूर्ण पीठ** करती है, और वह भी **दो-तिहाई** बहुमत से। सुनवाई **बंद कमरे** में होती है, और शिकायत ख़ारिज हो जाए तो उसके रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं होते।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में हैं, पर पद की गरिमा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा-उपाय रखे गए हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** प्रधानमंत्री से जुड़ी शिकायत पर जाँच के लिए पूर्ण पीठ का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है — लोकपाल अधिनियम की धारा 14।

क्षेत्राधिकार/शक्ति	विवरण
प्रधानमंत्री	क्षेत्राधिकार में शामिल, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष जैसे संवेदनशील विषयों पर शिकायत स्वीकार्य नहीं — शेष मामलों की जाँच हेतु पूर्ण पीठ द्वारा 2/3 बहुमत से अनुमति एवं कार्यवाही बंद कमरे में
मंत्री एवं सांसद	क्षेत्राधिकार में शामिल (संसद के भीतर दिए गए भाषण/मतदान पर छूट — अनुच्छेद 105 अनुसार)
सरकारी अधिकारी	ग्रुप A, B, C, D — सभी श्रेणी के केंद्र सरकार कर्मचारी शामिल (ग्रुप C और D की शिकायतें प्रारंभिक जाँच के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जा सकती हैं)
संस्थाएँ	विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले ट्रस्ट/सोसाइटी (एक वर्ष में ₹10 लाख से अधिक विदेशी अंशदान प्राप्त करने पर) तथा केंद्र द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित निकाय भी क्षेत्राधिकार में
जाँच शक्ति	प्रारंभिक जाँच स्वयं की जाँच शाखा (Inquiry Wing) से; अन्वेषण CBI सहित किसी भी जाँच एजेंसी से; अभियोजन हेतु अपनी अभियोजन शाखा (Prosecution Wing) — जिसका गठन 6 जून 2025 को हुआ
संपत्ति कुर्की	भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति कुर्क करने एवं अभियोजन की सिफारिश करने की शक्ति

🔍 आसान परिभाषा: लोकपाल (Lokpal)

📘 **परिभाषा:** लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय, जो प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों एवं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच व अभियोजन के लिए स्थापित किया गया है।

💡 **आसान भाषा में:** यह एक "भ्रष्टाचार-विरोधी सुपर वॉचडॉग" है जो देश के बड़े से बड़े नेता-अधिकारी के भ्रष्टाचार पर भी जाँच बैठा सकता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़े संगठन में एक स्वतंत्र आंतरिक जाँच समिति हो जो CEO तक की शिकायत सुन सके — वैसे ही लोकपाल प्रधानमंत्री तक की शिकायतों की जाँच (कुछ सुरक्षा-अपवादों के साथ) कर सकता है; 2013 का कानून पारित होने में लगभग 45 वर्ष (1968 से 2013) लग गए, इसलिए इसे भारत के सबसे लंबे विधायी संघर्षों में से एक माना जाता है।

5.1 किसे दायरे से बाहर रखा गया है

- **न्यायपालिका:** सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश लोकपाल के दायरे में नहीं माने जाते — उनके लिए **महाभियोग** और **"इन-हाउस" प्रक्रिया** है।
- **संसद के भीतर:** सांसद द्वारा सदन में दिया गया भाषण या मत — **अनुच्छेद 105(2)** की छूट के कारण।
- **प्रधानमंत्री — विशेष विषय:** अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित आरोप।
- **सात वर्ष की सीमा:** कथित अपराध की तिथि से **सात वर्ष** बीत जाने के बाद की गई शिकायत पर लोकपाल जाँच नहीं करता।

⚖️ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश — 2025 का विवाद

27 जनवरी 2025 को लोकपाल की पूर्ण पीठ ने एक आदेश में माना कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिनियम की "लोक सेवक" की परिभाषा में आ सकता है।

फ़रवरी 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर इस आदेश पर **रोक** लगा दी और कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए "चिंताजनक" है। इस प्रश्न पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय को करना है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — लोकपाल का ध्येय-वाक्य

लोकपाल के प्रतीक-चिह्न पर ईशोपनिषद् का वाक्य अंकित है — **"मा गृधः कस्यस्विद्धनम्"**, अर्थात् "किसी के धन का लोभ मत करो।"

⚠️ भ्रम से बचें

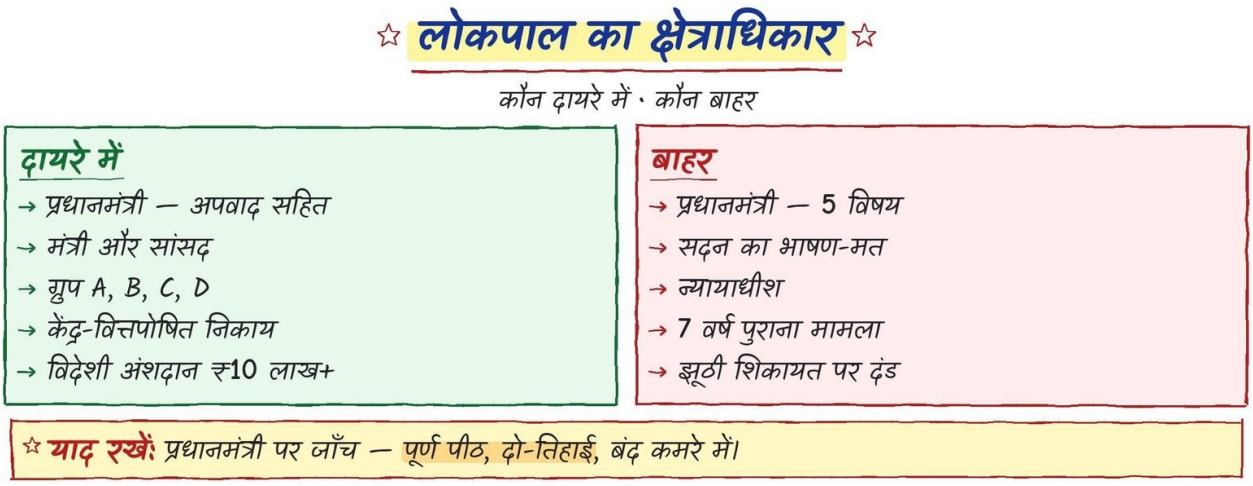
प्रधानमंत्री लोकपाल के **दायरे में हैं** — पर पाँच विषय बाहर हैं और जाँच के लिए **पूर्ण पीठ का दो-तिहाई** बहुमत चाहिए।

विदेशी अंशदान वाली संस्था तभी दायरे में है जब उसे वर्ष में **₹10 लाख से अधिक** विदेशी अंशदान मिले।

लोकपाल स्वयं सज़ा नहीं देता — सज़ा **विशेष न्यायालय** देता है; लोकपाल **अभियोजन** चलवाता है।

📊 लोकपाल की अन्य शक्तियाँ

1. जाँच के दौरान **दीवानी न्यायालय** की शक्तियाँ — गवाह बुलाना, शपथ पर पूछताछ, दस्तावेज़ मँगवाना।
2. आरोपी लोक सेवक के **स्थानांतरण या निलंबन** की सिफ़ारिश, ताकि वह जाँच को प्रभावित न कर सके।
3. रिकॉर्ड नष्ट होने से रोकने के लिए **निर्देश** देना और आवश्यक होने पर **तलाशी व ज़ब्ती**।
4. केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की **सेवाएँ** जाँच के लिए लेना।
5. भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति की **अस्थायी कुर्की**, जिसकी पुष्टि विशेष न्यायालय करता है।



चित्र 14.5: लोकपाल का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

6. लोकपाल की कार्यप्रणाली, जाँच-अभियोजन शाखाएँ एवं वर्तमान स्थिति

📖 एक शिकायत की यात्रा (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। बीकानेर के एक केंद्रीय उपक्रम में काम करने वाली इंजीनियर **सुखविंदर कौर** को पता चला कि एक बड़े अधिकारी ने निविदा में एक कंपनी को अनुचित लाभ दिया। उसने लोकपाल की वेबसाइट पर **निर्धारित प्रारूप** में शपथ-पत्र के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज की। कुछ दिन बाद उसे संदेश मिला कि शिकायत "प्रारूप में" है और पीठ के सामने रखी जाएगी।

पीठ ने प्रारंभिक जाँच का आदेश दिया और मामला केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजा। आयोग की रिपोर्ट में पहली नज़र में आधार मिला, तो लोकपाल ने सीबीआई को **पूर्ण अन्वेषण** का निर्देश दिया। सुखविंदर ने सीखा — लोकपाल के पास पहुँचना आसान है, पर सही प्रारूप, ठोस दस्तावेज़ और धैर्य ज़रूरी हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** लोकपाल अपनी जाँच शाखा की कमी के कारण प्रायः केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई से प्रारंभिक जाँच व अन्वेषण करवाता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने लोकपाल में शिकायत दर्ज करने का निर्धारित प्रारूप अधिसूचित किया।

6.1 शिकायत से निर्णय तक

चरण	क्या होता है
1. शिकायत	निर्धारित प्रारूप में, शपथ-पत्र सहित — ऑनलाइन या डाक से; हिंदी, अंग्रेज़ी या आठवीं अनुसूची की किसी भाषा में
2. जाँच-परख	पीठ देखती है कि शिकायत क्षेत्राधिकार में है या नहीं; बाहर हो तो निपटा दी जाती है
3. प्रारंभिक जाँच	लोकपाल की जाँच शाखा या केंद्रीय सतर्कता आयोग / सीबीआई जैसी एजेंसी द्वारा
4. अन्वेषण	प्रथम दृष्टया मामला बनने पर सीबीआई या अन्य एजेंसी द्वारा पूर्ण अन्वेषण
5. अभियोजन	लोकपाल अभियोजन की स्वीकृति देता है; आरोप-पत्र विशेष न्यायालय में
6. विभागीय कार्रवाई	आवश्यक हो तो संबंधित विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफ़ारिश

📊 लोकपाल के पास दर्ज शिकायतें (केंद्र सरकार, लोकसभा उत्तर — 25 मार्च 2026)

1. **2021-22:** 149 दर्ज, 147 निपटाई गईं।
2. **2022-23:** 320 दर्ज, 316 निपटाई गईं।
3. **2023-24:** 166 दर्ज, 161 निपटाई गईं।
4. **2024-25:** 292 दर्ज, 260 निपटाई गईं।
5. **2025-26 (28 फ़रवरी 2026 तक):** 389 दर्ज, 336 निपटाई गईं — पिछले वर्षों से अधिक।

6.2 2025-26 की प्रमुख घटनाएँ

- **अभियोजन शाखा:** अधिनियम के बारह साल बाद **6 जून 2025** को गठित; पर संसदीय स्थायी समिति (मार्च 2026) ने पाया कि अभियोजन अभी भी मुख्यतः सीबीआई ही सँभाल रही है और **जाँच निदेशक** की नियुक्ति लंबित है।
- **वार्षिक प्रतिवेदन:** अधिनियम के अनुसार लोकपाल का प्रतिवेदन राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में रखा जाना चाहिए; 2026 की रिपोर्टों के अनुसार कई वर्षों के प्रतिवेदन संसद में नहीं रखे गए थे।
- **स्थापना दिवस:** 16 जनवरी 2026 को लोकपाल स्थापना दिवस पर शिकायतों के डिजिटल निपटान के लिए एक नया **डेटा केंद्र** शुरू किया गया।
- **अभियोजन-स्वीकृति का प्रश्न:** एक सांसद के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम आरोप-पत्र और अभियोजन के लिए अलग-अलग स्वीकृति की बात नहीं करता; लोकपाल की अपील पर **मार्च 2026** में सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया।

6.3 खोज समिति से नियुक्ति तक — लोकपाल का चयन कैसे हुआ

लोकपाल अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली **चयन समिति** सीधे नाम नहीं चुनती; पहले वह कम से कम सात सदस्यों वाली एक **खोज समिति** बनाती है, जो भ्रष्टाचार-निरोध, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, विधि और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के अनुभवी लोगों में से नामों का पैनल तैयार करती है। चयन समिति उसी पैनल में से नाम राष्ट्रपति को भेजती है। व्यवहार में यह दो-चरणीय प्रक्रिया ही लोकपाल की नियुक्ति में सबसे लंबी देरी का कारण बनी।

चरण	पहली बार (2018-19)	दूसरी बार (2023-24)
खोज समिति का गठन	**27 सितंबर 2018** — **आठ** सदस्य, अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई	**2 अगस्त 2023** के आदेश से **दस** सदस्य, अध्यक्ष फिर न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई
पृष्ठभूमि	अधिनियम लागू होने के चार साल बाद तक समिति नहीं बनी; सर्वोच्च न्यायालय में कॉमन कॉज़ की याचिका के दबाव में गठन	पहले अध्यक्ष का कार्यकाल **27 मई 2022** को पूरा; लगभग दो वर्ष न्यायिक सदस्य प्रदीप कुमार मोहंती **कार्यवाहक अध्यक्ष** रहे
नियुक्ति	राष्ट्रपति ने **19 मार्च 2019** को अध्यक्ष और आठ सदस्य नियुक्त किए	न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने **10 मार्च 2024** को अध्यक्ष का पद सँभाला
पदभार	अध्यक्ष **23 मार्च 2019**, सदस्य **27 मार्च 2019**	तीन नए सदस्यों ने **27 मार्च 2024** को शपथ ली

📊 लोकपाल — वर्तमान संरचना (अगस्त 2026 की स्थिति)

1. **अध्यक्ष:** न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर (सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश)।
2. **न्यायिक सदस्य:** न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी।
3. **ग़ैर-न्यायिक सदस्य:** सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की — यानी अधिकतम आठ में से **छह** सदस्य कार्यरत।
4. 9 अक्टूबर 2026 को अध्यक्ष की अगुवाई वाली सात-सदस्यीय पीठ ने एक सार्वजनिक कोष से जुड़ी शिकायत यह कहकर निपटाई कि उसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों के ठोस तथ्य नहीं हैं; शिकायतकर्ता को तथ्यों सहित नई शिकायत देने की छूट दी गई।

6.4 शिकायतों के आँकड़े क्या बताते हैं?

पिछले पाँच वर्षों के आँकड़े (2021-22 में 149 से 2025-26 में फ़रवरी तक 389 दर्ज शिकायतें) दो बातें दिखाते हैं। पहली — **दर्ज** शिकायतें लगभग उतनी ही तेज़ी से **निपटाई** भी जा रही हैं, यानी लोकपाल पर लंबित मामलों का बोझ नहीं है। दूसरी — एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-निरोधी संस्था के लिए कुछ सौ शिकायतें प्रति वर्ष बहुत कम हैं; तुलना करें तो राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की हेल्पलाइन पर ही एक वर्ष में हज़ारों शिकायतें आती हैं। इसका कारण कठोर **निर्धारित प्रारूप**, शपथ-पत्र की अनिवार्यता, झूठी शिकायत पर दंड का डर और जागरूकता की कमी माना जाता है। 16 जनवरी 2026 को अध्यक्ष ने कहा कि शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है और 2025-26 का अनुमान पिछले वर्ष से बहुत अधिक है — यानी नागरिकों का भरोसा धीरे-धीरे बन रहा है।

"लोकपाल दंतहीन है" — इस मत के तर्क	इसके विरुद्ध तर्क
● अपनी **जाँच शाखा** का निदेशक नहीं; जाँच सीबीआई व केंद्रीय सतर्कता आयोग पर निर्भर ● अभियोजन शाखा **2025** में ही बनी ● लंबे समय तक अध्यक्ष-पद **रिक्त** या कार्यवाहक के पास ● हर वर्ष सैकड़ों शिकायतें **प्रारूप** के कारण बाहर	● प्रधानमंत्री तक **क्षेत्राधिकार** — दुनिया में दुर्लभ ● अभियोजन की **स्वीकृति** देने की वैधानिक शक्ति ● सीबीआई पर **अधीक्षण** — लोकपाल के भेजे मामलों में ● शिकायतों का **समय पर निपटान**; बढ़ती संख्या

⚠️ भ्रम से बचें

लोकपाल **2014** में स्थापित माना जाता है (धारा 3 लागू), पर उसने वास्तविक कार्य **27 मार्च 2019** से शुरू किया।

अभियोजन शाखा का गठन **2025** में हुआ — 2019 में नहीं।

लोकपाल की सुनवाई **पीठों** में होती है, जिनमें न्यायिक सदस्य अनिवार्य रूप से होता है।

📌 "प्रारूप" और "ग़ैर-प्रारूप" शिकायतें

मार्च 2020 में निर्धारित प्रारूप लागू होने के बाद केवल **प्रारूप में दी गई शिकायत** पर ही लोकपाल कार्रवाई करता है।

उदाहरण के लिए, 2021-22 में लोकपाल को कुल **5,680** शिकायतें मिलीं, जिनमें से केवल **169** निर्धारित प्रारूप में थीं — यानी अधिकांश शिकायतें तकनीकी कारणों से आगे नहीं बढ़ सकीं।

इसी कारण शिकायत-प्रक्रिया को सरल बनाने और नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने की माँग होती रही है।

📊 लोकपाल की शिकायतें — प्रारूप का महत्व

1. वर्ष **2021-22** में लोकपाल को **5,680** शिकायतें मिलीं, पर इनमें से केवल **169** ही निर्धारित प्रारूप में थीं।
2. निर्धारित प्रारूप में न होने वाली शिकायतें सामान्यतः बिना जाँच के बंद हो जाती हैं — इसलिए प्रारूप और शपथ-पत्र का पालन ज़रूरी है।

शिकायत पर संभावित निर्णय	अर्थ
निपटान (बंद)	क्षेत्राधिकार से बाहर, प्रारूप में नहीं या आधारहीन
विभाग को भेजना	मामला प्रशासनिक प्रकृति का हो तो संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए
प्रारंभिक जाँच	आरोप में पहली नज़र में आधार दिखे तो
पूर्ण अन्वेषण	प्रारंभिक जाँच में मामला बने तो सीबीआई या अन्य एजेंसी द्वारा
अभियोजन-स्वीकृति	अन्वेषण-रिपोर्ट के बाद विशेष न्यायालय में मुक़दमा

🌟 क्या आप जानते हैं? — शिकायतकर्ता की पहचान

लोकपाल के शिकायत-नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता अनुरोध कर सकता है कि उसकी पहचान गोपनीय रखी जाए; पर अपनी पहचान का प्रमाण उसे लोकपाल को देना होता है।



चित्र 14.6: लोकपाल की कार्यप्रणाली एवं वर्तमान स्थिति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

7. राज्यों में लोकायुक्त एवं राजस्थान लोकायुक्त

📖 जयपुर का लोकायुक्त सचिवालय (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। टोंक ज़िले के एक गाँव के सरपंच पर आरोप था कि उसने मनरेगा के काम में फ़र्ज़ी नाम जोड़कर भुगतान उठाया। गाँव के युवा **इरफ़ान** और **कमला** जयपुर के शासन सचिवालय परिसर में स्थित **लोकायुक्त सचिवालय** पहुँचे। वहाँ के कर्मचारी ने बताया — "राजस्थान लोकायुक्त मंत्री, सचिव, सरकारी अधिकारी, ज़िला प्रमुख, प्रधान और सरपंच तक की शिकायत सुन सकता है, पर **मुख्यमंत्री** इसके दायरे में नहीं हैं।"

उसने आगे बताया कि **मार्च 2026** में लोकायुक्त का कार्यकाल पूरा होने के बाद नया लोकायुक्त नियुक्त न होने से सुनवाई रुकी हुई है। इरफ़ान ने कहा — "मतलब संस्था है, पर उसका मुखिया नहीं।" कमला ने शिकायत फिर भी दर्ज करवाई — "नियुक्ति होगी तो हमारा मामला क़तार में तो रहेगा।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** लोकायुक्त राज्य स्तर का भ्रष्टाचार-निवारक है; उसकी प्रभावशीलता राज्य के क़ानून के दायरे और समय पर नियुक्ति — दोनों पर निर्भर है।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान लोकायुक्त — राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973; पद मार्च 2026 से रिक्त (मध्य 2026 की स्थिति)।

🔍 आसान परिभाषा: लोकायुक्त (Lokayukta)

📘 **परिभाषा:** लोकपाल का ही राज्य-स्तरीय समकक्ष, जो राज्य सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करता है। लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत सभी राज्यों को 1 वर्ष के भीतर लोकायुक्त गठित करने का निर्देश दिया गया था।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे केंद्र में भ्रष्टाचार देखने के लिए लोकपाल है, वैसे ही हर राज्य में भ्रष्टाचार देखने के लिए लोकायुक्त होता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़ी कंपनी की हेड-ऑफिस टीम अलग होती है और हर राज्य-शाखा की अपनी स्थानीय टीम होती है — वैसे ही लोकपाल केंद्र स्तर पर एवं लोकायुक्त राज्य स्तर पर कार्य करते हैं; राजस्थान में लोकायुक्त संस्था 1973 से ही अस्तित्व में है, जो देश के शुरुआती राज्यों में से एक थी।

लोकायुक्त संस्था भारत में लोकपाल से बहुत पहले बनी। **महाराष्ट्र** ने **1971** में लोकायुक्त अधिनियम बनाया (पहला लोकायुक्त 1972 में) और **राजस्थान** ने **1973** में। ओडिशा ने 1970 में क़ानून पारित किया था, पर संस्था बहुत बाद में चली। 2013 के केंद्रीय अधिनियम के बाद अधिकांश राज्यों ने लोकायुक्त बनाए, पर उनकी शक्तियाँ, दायरा और स्वतंत्रता राज्य-दर-राज्य बहुत अलग हैं — **कर्नाटक** का लोकायुक्त अपनी पुलिस शाखा के कारण सबसे सशक्त माना जाता रहा है।

7.1 राजस्थान लोकायुक्त — मुख्य तथ्य

पहलू	विवरण
क़ानून	राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973
मुख्यालय	लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय परिसर, जयपुर
नियुक्ति	राज्यपाल द्वारा — राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श के बाद
योग्यता	सामान्यतः उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश
कार्यकाल	5 वर्ष
दायरे में	मंत्री (मुख्यमंत्री को छोड़कर), सचिव, राज्य के अधिकारी, ज़िला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, स्थानीय निकायों और राज्य के उपक्रमों के अधिकारी
दायरे से बाहर	मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखाकार, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष-सदस्य, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आदि
प्रकृति	सिफ़ारिशी — जाँच के बाद सक्षम प्राधिकारी को कार्रवाई की सिफ़ारिश
प्रतिवेदन	वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को, जो उसे विधानसभा में रखवाते हैं

📊 राजस्थान लोकायुक्त — कुछ पदधारी

1. **पहले लोकायुक्त:** न्यायमूर्ति **आई.डी. दुआ** (1973 से)।
2. न्यायमूर्ति **प्रताप कृष्ण लोहरा** — 9 मार्च 2021 से मार्च 2026 तक; उन्होंने **2 जनवरी 2026** को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को लोकायुक्त का **37वाँ वार्षिक प्रतिवेदन** (वर्ष 2025) सौंपा।
3. मार्च 2026 से पद रिक्त — जून और अगस्त 2026 की समाचार-रिपोर्टों के अनुसार नियुक्ति लंबित।
4. राज्य में भ्रष्टाचार के आपराधिक मामलों का अन्वेषण अलग से **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB)** करता है — लोकायुक्त की अपनी पुलिस शाखा नहीं है।

7.2 राजस्थान लोकायुक्त — पाँच दशक की यात्रा

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत राज्य के पहले लोकायुक्त **न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ** (सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) बने, जिनका कार्यकाल **28 अगस्त 1973 से 27 अगस्त 1978** तक रहा। इस प्रकार राजस्थान उन शुरुआती राज्यों में है जहाँ लोकायुक्त संस्था केंद्र के लोकपाल से लगभग **46 वर्ष पहले** काम करने लगी थी। पर इस लंबे इतिहास में संस्था बार-बार **रिक्ति** और **कार्यकाल-परिवर्तन** से गुज़री है।

समय	घटना	महत्व
28 अगस्त 1973	पहले लोकायुक्त न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ	संस्था का आरंभ — शुरुआती राज्यों में
2010 के दशक में	तत्कालीन सरकार ने कार्यकाल **5 से बढ़ाकर 8 वर्ष** किया	न्यायमूर्ति एस.एस. कोठारी लगभग छह वर्ष पद पर रहे
2019	नई सरकार ने कार्यकाल फिर **5 वर्ष** किया	कार्यकाल पर बार-बार बदलाव — स्वतंत्रता पर प्रश्न
7 मार्च 2019 – 9 मार्च 2021	लगभग **23 महीने** पद रिक्त	शिकायतों पर कार्रवाई रुकी रही
9 मार्च 2021	न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा ने शपथ ली	पाँच वर्ष का कार्यकाल
8 मार्च 2026	लोहरा का कार्यकाल पूरा; तब से पद **रिक्त** (अक्टूबर 2026 तक)	फिर वही रिक्ति-चक्र

राजस्थान लोकायुक्त की ताक़त	कमज़ोरियाँ
● राज्यपाल द्वारा **न्यायिक पृष्ठभूमि** वाले व्यक्ति की नियुक्ति	● **सिफ़ारिशी** प्रकृति — कार्रवाई सरकार के हाथ में
● मंत्री से सरपंच तक **व्यापक दायरा**	● अपनी **पुलिस/जाँच शाखा** नहीं
● हर वर्ष राज्यपाल को **वार्षिक प्रतिवेदन** — अब तक 37 प्रतिवेदन	● **मुख्यमंत्री** दायरे से बाहर
● शासन सचिवालय परिसर में स्थायी सचिवालय	● बार-बार लंबी **रिक्तियाँ**; 2013 के केंद्रीय ढाँचे के अनुरूप नया क़ानून नहीं

🌟 क्या आप जानते हैं? — लोकायुक्त और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का अंतर

राजस्थान में लोकायुक्त **जाँच कर सिफ़ारिश** करने वाली अर्ध-न्यायिक संस्था है, जबकि **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो** राज्य पुलिस का अंग है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत **मुक़दमा दर्ज कर, रंगे हाथ पकड़कर** आरोप-पत्र दाख़िल करता है। एक "निगरानी" है, दूसरा "पुलिस कार्रवाई" — दोनों एक-दूसरे के विकल्प नहीं, पूरक हैं।

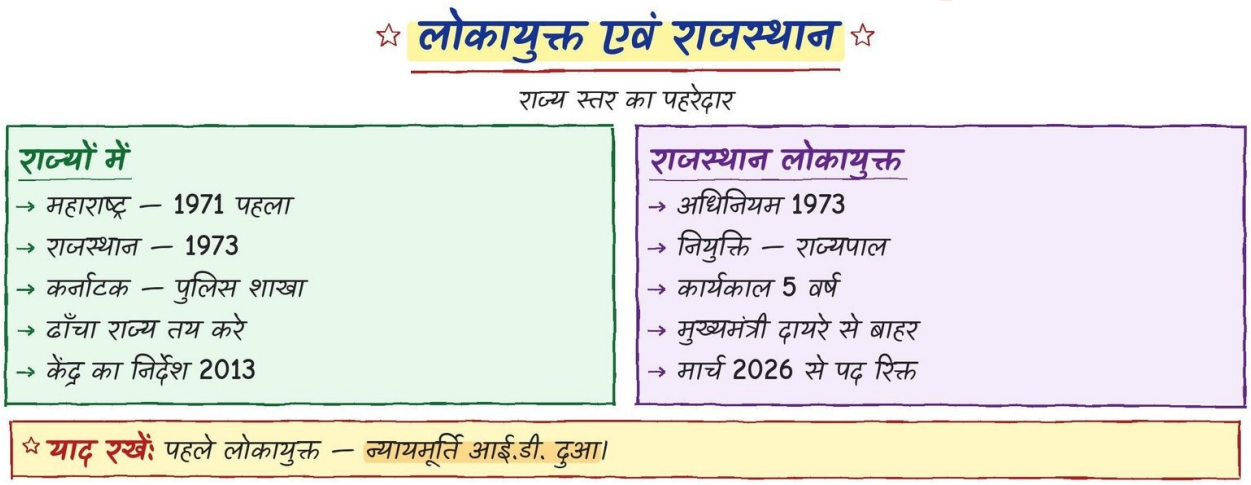
⚠️ भ्रम से बचें

राजस्थान लोकायुक्त के दायरे में **मुख्यमंत्री नहीं** हैं — जबकि लोकपाल के दायरे में **प्रधानमंत्री** हैं।

देश का पहला लोकायुक्त **महाराष्ट्र (1971)** में बना; राजस्थान **1973** में — ओडिशा का क़ानून 1970 का था।

राजस्थान लोकायुक्त की नियुक्ति **राज्यपाल** करते हैं — मुख्यमंत्री नहीं।

राज्य	लोकायुक्त की विशेषता
महाराष्ट्र	1971 का अधिनियम — देश का पहला लोकायुक्त (1972)
मध्य प्रदेश	1981 का अधिनियम — लोकायुक्त के अधीन विशेष पुलिस स्थापना
कर्नाटक	1984 का अधिनियम — लोकायुक्त पुलिस; 2016 में अलग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बना, जिसे उच्च न्यायालय ने अगस्त 2022 में रद्द कर लोकायुक्त पुलिस की शक्तियाँ बहाल कीं
ओडिशा	1970 का पुराना क़ानून; 2014 में नया लोकायुक्त अधिनियम
राजस्थान	1973 का अधिनियम — मुख्यमंत्री दायरे से बाहर, अपनी पुलिस शाखा नहीं



चित्र 14.7: राज्यों में लोकायुक्त एवं राजस्थान लोकायुक्त — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

8. लोकपाल का मूल्यांकन — उपलब्धियाँ, आलोचना एवं सुधार

📖 "सिर्फ़ शेर की तस्वीर" — एक बहस (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिता का विषय था — "लोकपाल: दाँतों वाला शेर या केवल शेर की तस्वीर?" पक्ष में बोलते हुए **अदिति** ने कहा — "लोकपाल के पास प्रधानमंत्री तक की जाँच, संपत्ति कुर्की और अभियोजन की शक्ति है — इतनी शक्ति पहले किसी संस्था को नहीं मिली।"

विपक्ष में **नवीन** ने आँकड़े रखे — "अधिनियम 2013 का, पहला लोकपाल 2019 में, अभियोजन शाखा 2025 में, और जाँच निदेशक अब भी नहीं। अपनी जाँच शाखा के बिना यह सीबीआई पर निर्भर है, जो स्वयं सरकार के अधीन है।" निर्णायक ने कहा — "दोनों सही हैं। शक्ति क़ानून में है, पर शक्ति का उपयोग संसाधनों और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर टिका है।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** लोकपाल की क़ानूनी शक्तियाँ बड़ी हैं, पर संस्थागत ढाँचे की कमी उसकी प्रभावशीलता घटाती है।

📌 **याद रखने लायक बात:** लोकपाल की अभियोजन शाखा 6 जून 2025 को गठित हुई; मार्च 2026 तक जाँच निदेशक की नियुक्ति लंबित थी।

उपलब्धियाँ / सकारात्मक पक्ष	कमियाँ / आलोचना
● प्रधानमंत्री तक को दायरे में लाने वाला **पहला** संस्थागत ढाँचा	● अपनी **जाँच शाखा** का अभाव — सीबीआई पर निर्भरता
● चयन में **विपक्ष और न्यायपालिका** की भागीदारी	● नियुक्तियों में **लंबी देरी**
● **संपत्ति कुर्की** और विशेष न्यायालय की व्यवस्था	● **न्यायपालिका** दायरे से बाहर
● शिकायतों की संख्या में **बढ़ोतरी** — नागरिक-भरोसा बढ़ रहा है	● झूठी शिकायत पर दंड से **शिकायतकर्ता डर** सकता है

● राज्यों में **लोकायुक्त** बनाने का दबाव	● शिकायत का **कठोर प्रारूप** और सात वर्ष की सीमा

8.1 सुधार के सुझाव

- **जाँच और अभियोजन शाखाओं** को पूरे कर्मचारियों के साथ पूरी तरह चालू करना, ताकि सीबीआई पर निर्भरता घटे।
- **नियुक्तियों की समय-सीमा** — पद ख़ाली होने से पहले ही चयन-प्रक्रिया पूरी हो।
- **वार्षिक प्रतिवेदन** हर वर्ष समय पर संसद में रखा जाए और उस पर चर्चा हो।
- शिकायत-प्रारूप को **सरल** बनाना और व्हिसलब्लोअर संरक्षण क़ानून को लागू करना।
- राज्यों के लोकायुक्तों को **एकसमान न्यूनतम शक्तियाँ** — मुख्यमंत्री को दायरे में लाना और अपनी अन्वेषण शाखा।

> *“ भ्रष्टाचार से लड़ाई केवल क़ानूनों से नहीं जीती जाती; उसके लिए स्वतंत्र, सशक्त और समय पर काम करने वाली संस्थाएँ चाहिए। ”* **— सुशासन का एक सर्वमान्य सिद्धांत**

⚠️ भ्रम से बचें

लोकपाल के पास **अपनी जाँच शाखा** का प्रावधान अधिनियम में है (धारा 11) — कमी प्रावधान की नहीं, उसके **क्रियान्वयन** की है।

लोकपाल **संवैधानिक** निकाय नहीं है; संवैधानिक दर्जे की सिफ़ारिश **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग** ने की थी।

लोकायुक्त के लिए एकसमान ढाँचा **अनिवार्य नहीं** — 2013 का अधिनियम राज्यों को स्वतंत्रता देता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — दुनिया के सशक्त भ्रष्टाचार-निरोधी निकाय

सिंगापुर का भ्रष्ट आचरण अन्वेषण ब्यूरो (1952) और **हांगकांग** का स्वतंत्र भ्रष्टाचार-विरोधी आयोग (1974) अपनी जाँच शक्ति, स्वतंत्र बजट और जन-शिक्षा के कारण दुनिया में आदर्श माने जाते हैं — भारत में लोकपाल को सशक्त बनाने की चर्चा में इनका उदाहरण अक्सर दिया जाता है।



चित्र 14.8: लोकपाल का मूल्यांकन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🏛️ भाग ब — केंद्रीय सतर्कता आयोग

इस भाग में खंड 9 से 12 तक — केंद्रीय सतर्कता आयोग का इतिहास, संरचना, कार्य और सीमाएँ; केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व उसका 2018 का संशोधन; तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी, निवारक सतर्कता और राजस्थान का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो।

9. ऐतिहासिक विकास एवं संरचना

📖 जैन हवाला डायरी और विनीत नारायण

1991 में दिल्ली में कुछ हवाला कारोबारियों के यहाँ छापे में एक डायरी मिली, जिसमें कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के नामों के आगे रक़में लिखी थीं। जाँच वर्षों तक आगे नहीं बढ़ी। पत्रकार **विनीत नारायण** ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की कि सीबीआई सरकार के दबाव में ठीक से जाँच नहीं कर रही।

18 दिसंबर 1997 को **विनीत नारायण बनाम भारत संघ** में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को **सांविधिक दर्जा** दिया जाए और सीबीआई के कामकाज पर उसकी निगरानी हो; सीबीआई निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल **दो वर्ष** हो। इन्हीं निर्देशों के पालन में **1998** में अध्यादेश आया और आगे चलकर **केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003** बना।

🎯 इस कहानी से समझें: आज के केंद्रीय सतर्कता आयोग का वैधानिक ढाँचा सर्वोच्च न्यायालय के विनीत नारायण निर्णय से निकला है।

📌 **याद रखने लायक बात:** विनीत नारायण बनाम भारत संघ — निर्णय 18 दिसंबर 1997; केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003।

पहलू	विवरण
स्थापना	संथानम समिति (1962-64) की सिफारिश पर फरवरी 1964 में केंद्र सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव से गठित; विनीत नारायण मामले (1997) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद 1998 के अध्यादेश से सांविधिक दर्जा मिला, और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 से स्थायी वैधानिक आधार
संरचना	1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC — अध्यक्ष) + अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त
नियुक्ति	राष्ट्रपति द्वारा, एक समिति (प्रधानमंत्री — अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता) की सिफारिश पर — प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल 3 अगस्त 2026 को पूरा हुआ; तब से सतर्कता आयुक्त ए.एस. राजीव कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अक्टूबर 2026 की स्थिति)
कार्यकाल	4 वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु — जो पहले पूर्ण हो
हटाने की प्रक्रिया	राष्ट्रपति द्वारा, कदाचार सिद्ध होने पर सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के आधार पर — संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के समान संरक्षण

9.1 संथानम समिति से अधिनियम तक

स्वतंत्रता के बाद सरकारी ख़र्च तेज़ी से बढ़ा और उसके साथ भ्रष्टाचार की शिकायतें भी। इसलिए **1962** में गृह मंत्रालय ने सांसद **के. संथानम** की अध्यक्षता में **भ्रष्टाचार निवारण समिति** बनाई। समिति ने **1964** में प्रतिवेदन दिया और उसकी सिफ़ारिश पर **फ़रवरी 1964** में केंद्रीय सतर्कता आयोग बना। पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त **एन. श्रीनिवास राव** थे। इसी समिति की सिफ़ारिशों के आसपास **1 अप्रैल 1963** को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी बना।

वर्ष	घटना
1962-64	के. संथानम समिति — भ्रष्टाचार निवारण पर सिफ़ारिशें
फ़रवरी 1964	कार्यकारी संकल्प से केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन — सलाहकार निकाय
1997	विनीत नारायण निर्णय — सांविधिक दर्जा देने का निर्देश
1998	केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश — बहु-सदस्यीय, सांविधिक निकाय
2003	केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 — स्थायी वैधानिक आधार
2004	लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प — शिकायतों की नामित एजेंसी
2013	लोकपाल अधिनियम — ग्रुप C-D की शिकायतों में लोकपाल से संबंध
2021	संशोधन — सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल अधिकतम पाँच वर्ष तक बढ़ सकता है

📊 आयोग की वर्तमान संरचना (अक्टूबर 2026)

1. **प्रवीण कुमार श्रीवास्तव** का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्यकाल **3 अगस्त 2026** को पूरा हुआ।
2. राष्ट्रपति ने अधिनियम की धारा 10(1) के तहत सतर्कता आयुक्त **ए.एस. राजीव** को **3 अगस्त 2026** से नियमित नियुक्ति तक **कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त** बनाया।
3. दूसरे सतर्कता आयुक्त **प्रवीण वशिष्ठ** — 16 जनवरी 2026 को शपथ (1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी)।
4. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली के **सतर्कता भवन** में है।

⚠️ भ्रम से बचें

केंद्रीय सतर्कता आयोग **1964** में बना, पर उस समय वह **कार्यकारी** निकाय था; सांविधिक दर्जा **1998 के अध्यादेश** से और स्थायी आधार **2003 के अधिनियम** से।

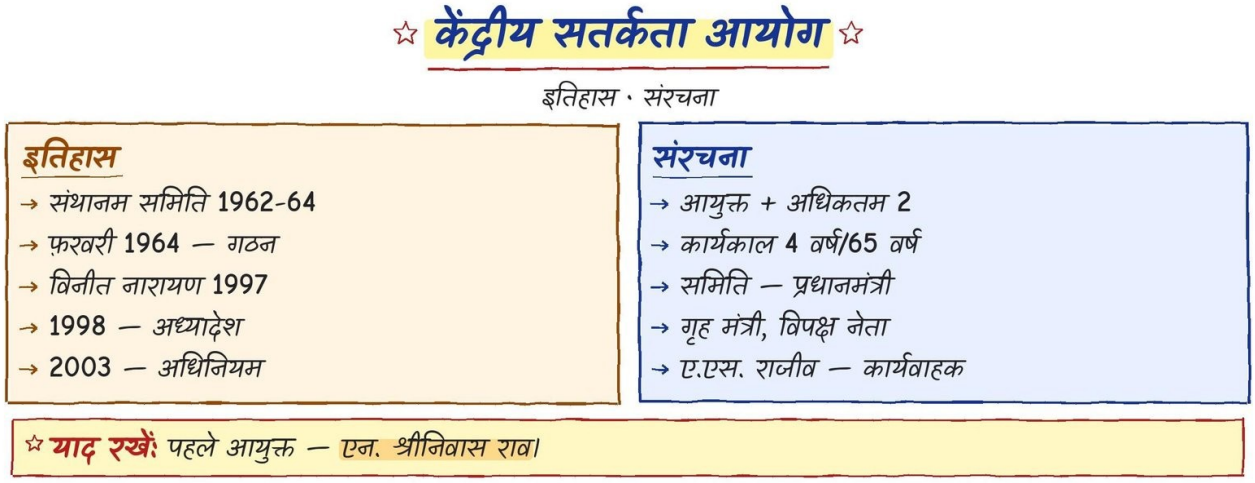
चयन समिति — **प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता** — इसमें मुख्य न्यायाधीश नहीं होते।

आयोग **संवैधानिक** नहीं है; अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है।

⚖️ संस्थागत सत्यनिष्ठा — पी.जे. थॉमस मामला

सेंटर फ़ॉर पीआईएल बनाम भारत संघ (3 मार्च 2011) में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में **पी.जे. थॉमस** की नियुक्ति **रद्द** कर दी, क्योंकि उनके विरुद्ध एक पुराना आपराधिक मामला लंबित था और चयन समिति ने इस पर विचार नहीं किया था।

न्यायालय ने कहा कि ऐसे पद के लिए केवल व्यक्तिगत ईमानदारी नहीं, बल्कि **संस्थागत सत्यनिष्ठा** भी देखी जानी चाहिए, और विपक्ष के नेता की असहमति को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।



चित्र 14.9: केंद्रीय सतर्कता आयोग — इतिहास एवं संरचना — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

10. कार्य, शक्तियाँ एवं सीमाएँ

📖 "हम जाँच नहीं करते, जाँच पर नज़र रखते हैं" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। अजमेर की **प्रिया शर्मा** एक केंद्रीय बैंक की शाखा में काम करती थी। उसने देखा कि बड़े ऋण बिना ठीक जाँच के मंज़ूर हो रहे हैं। उसने केंद्रीय सतर्कता आयोग के **शिकायत पोर्टल** पर शिकायत की और सोचा कि आयोग के अधिकारी ख़ुद आकर जाँच करेंगे।

कुछ हफ़्तों बाद उसे पता चला कि आयोग ने शिकायत बैंक के **मुख्य सतर्कता अधिकारी** को जाँच के लिए भेजी है और रिपोर्ट माँगी है। एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने समझाया — "आयोग स्वयं पुलिस नहीं है। वह विभागों के सतर्कता तंत्र और सीबीआई से जाँच करवाता है, उनकी रिपोर्ट पर **सलाह** देता है और देखता है कि कार्रवाई हुई या नहीं।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** केंद्रीय सतर्कता आयोग एक निगरानी और सलाहकार संस्था है — उसकी शक्ति अधीक्षण में है, स्वयं अन्वेषण में नहीं।

📌 **याद रखने लायक बात:** आयोग को अपनी जाँच में दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं — केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 11।

कार्य	विवरण
CBI पर पर्यवेक्षण	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (CBI) के कार्यों पर अधीक्षण की शक्ति
सलाहकारी भूमिका	सिविल सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह
विभागीय सतर्कता	सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में सतर्कता तंत्र (Vigilance Machinery) की निगरानी एवं समन्वय
व्हिसलब्लोअर शिकायतें	भ्रष्टाचार एवं सत्ता के दुरुपयोग की गुप्त शिकायतें प्राप्त करने हेतु नामित एजेंसी (लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प 2004 के तहत)
सीमा	CVC स्वयं कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है — जाँच के लिए CBI अथवा विभागीय सतर्कता तंत्र पर निर्भर रहता है

🔍 आसान परिभाषा: केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

📘 **परिभाषा:** केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत सांविधिक दर्जा प्राप्त एक निकाय, जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में भ्रष्टाचार निवारण संबंधी गतिविधियों पर निगरानी एवं मार्गदर्शन का कार्य करता है।

💡 **आसान भाषा में:** यह सरकार का "भ्रष्टाचार-निगरानी प्रमुख" है जो CBI एवं विभागीय सतर्कता इकाइयों के कामकाज पर नज़र रखता है, पर खुद जाँच नहीं करता। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़े स्कूल में एक "अनुशासन प्रमुख" हो जो कक्षा-शिक्षकों (यानी विभागीय सतर्कता इकाई) एवं जाँच टीम (CBI) के काम पर नज़र रखे लेकिन खुद जाँच न करे — वैसे ही CVC केवल पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन करता है, वास्तविक जाँच CBI या विभागीय अधिकारी करते हैं।

10.1 आयोग का क्षेत्राधिकार

- **अखिल भारतीय सेवाओं** के वे अधिकारी जो संघ के कार्यों से जुड़े हैं, और केंद्र सरकार के **ग्रुप A** अधिकारी।
- केंद्र के **सार्वजनिक उपक्रमों**, **राष्ट्रीयकृत बैंकों**, बीमा कंपनियों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के निर्धारित स्तर से ऊपर के अधिकारी।
- **राज्य सरकारों के कर्मचारी** इसके दायरे में नहीं हैं — उनके लिए राज्य के सतर्कता आयोग, लोकायुक्त और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हैं।

विषय	प्रावधान
दीवानी न्यायालय की शक्ति	गवाह बुलाना, दस्तावेज़ मँगवाना, शपथ पर साक्ष्य — जाँच करते समय (धारा 11)
सीबीआई पर अधीक्षण	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों के अन्वेषण पर (धारा 8)
सीबीआई की समीक्षा	अन्वेषण की प्रगति और अभियोजन-स्वीकृति के लंबित मामलों की समीक्षा
नियुक्तियों में भूमिका	सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की सिफ़ारिश करने वाली समितियों की अध्यक्षता
प्रतिवेदन	वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को; राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं
हटाना	राष्ट्रपति द्वारा — कदाचार या अक्षमता पर, सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद (धारा 6)

🌟 क्या आप जानते हैं? — अनुशासनात्मक मामलों में तेज़ी

केंद्र सरकार के अनुसार (अगस्त 2026) आयोग के निरंतर सुधारों से लंबित अनुशासनात्मक मामले **चार हज़ार से अधिक** से घटकर लगभग **सात सौ** रह गए।

⚠️ भ्रम से बचें

आयोग की सलाह **बाध्यकारी नहीं** है — पर सलाह न मानने का मामला वह अपने वार्षिक प्रतिवेदन में दर्ज करता है।

सीबीआई पर आयोग का अधीक्षण केवल **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम** के अपराधों तक है — सामान्य अपराधों के अन्वेषण पर नहीं।

आयोग **राज्य सरकार** के कर्मचारियों की निगरानी नहीं करता।

चरण	आयोग की सलाह
प्रथम चरण की सलाह	प्रारंभिक जाँच-रिपोर्ट देखकर — अधिकारी पर बड़े दंड, छोटे दंड की कार्यवाही शुरू हो या मामला बंद हो
द्वितीय चरण की सलाह	विभागीय जाँच पूरी होने के बाद — दोष सिद्ध होने पर कौन-सा दंड उचित है
अभियोजन-स्वीकृति	जहाँ सक्षम प्राधिकारी और सीबीआई में मतभेद हो, वहाँ आयोग की सलाह



चित्र 14.10: केंद्रीय सतर्कता आयोग — कार्य, शक्तियाँ एवं सीमाएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

11. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 2018 का संशोधन

📖 "पिंजरे में बंद तोता"

मई 2013 में कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय को पता चला कि सीबीआई की स्थिति-रिपोर्ट अदालत में जमा होने से पहले सरकार के अधिकारियों ने देखी और उसमें बदलाव करवाए। नाराज़ होकर न्यायालय ने सीबीआई को "**पिंजरे में बंद तोता**" कहा, जो अपने मालिक की आवाज़ में बोलता है।

यह टिप्पणी सीबीआई की स्वायत्तता पर बहस का प्रतीक बन गई। इसके बाद चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश, निदेशक का तय कार्यकाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग का अधीक्षण — इन सुधारों पर ज़ोर बढ़ा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** भ्रष्टाचार की जाँच करने वाली एजेंसी तभी प्रभावी है जब वह राजनीतिक दबाव से मुक्त हो।

📌 **याद रखने लायक बात:** सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में मई 2013 की सुनवाई के दौरान आई।

11.1 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)

पहलू	विवरण
उत्पत्ति	द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 1941 का विशेष पुलिस स्थापना; फिर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946
गठन	1 अप्रैल 1963 — गृह मंत्रालय के संकल्प से (संथानम समिति की पृष्ठभूमि में)
प्रकृति	न सांविधिक, न संवैधानिक — शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से
प्रशासनिक नियंत्रण	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
राज्यों में जाँच	संबंधित राज्य की सहमति आवश्यक (धारा 6); न्यायालय के आदेश पर सहमति के बिना भी
निदेशक की चयन समिति	प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश
निदेशक का कार्यकाल	न्यूनतम 2 वर्ष; 2021 के संशोधन से एक-एक वर्ष बढ़ाकर कुल अधिकतम 5 वर्ष

🔍 आसान परिभाषा: सामान्य सहमति (General Consent)

📘 **परिभाषा:** दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई ऐसी स्थायी अनुमति, जिससे वह हर मामले में अलग अनुमति लिए बिना उस राज्य में केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े अपराधों का अन्वेषण कर सके।

💡 **आसान भाषा में:** राज्य का सीबीआई से कहना — "हमारे राज्य में आकर जाँच के लिए आपको हर बार पूछने की ज़रूरत नहीं।" 🏠 **उदाहरण:** जब किसी राज्य ने यह सहमति वापस ले ली, तो वहाँ सीबीआई को हर मामले के लिए राज्य से अलग अनुमति माँगनी पड़ती है — राजस्थान ने 19 जुलाई 2020 को सामान्य सहमति वापस ली थी और 4 जनवरी 2024 को राज्य सरकार ने उसे फिर से बहाल कर दिया।

11.2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और 2018 का संशोधन

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लोक सेवकों के भ्रष्ट आचरण को अपराध घोषित करता है। **2018** में संसद ने इसमें बड़े बदलाव किए, ताकि एक ओर रिश्वत देने वाले को भी दंडित किया जा सके और दूसरी ओर ईमानदार अधिकारी नेकनीयती से लिए गए निर्णयों के लिए परेशान न हों।

प्रावधान	2018 के बाद की स्थिति
रिश्वत देना	पहली बार स्पष्ट रूप से अपराध — 7 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों (मजबूरी में दी गई रिश्वत की सूचना 7 दिन में देने पर छूट)
रिश्वत लेना	न्यूनतम 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष कारावास और जुर्माना
व्यावसायिक संगठन	कंपनी के लिए रिश्वत दी गई हो तो कंपनी और उसके ज़िम्मेदार अधिकारी भी दोषी
धारा 17A	लोक सेवक के आधिकारिक निर्णय से जुड़े अपराध की जाँच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति (रंगे हाथ पकड़े जाने पर नहीं)
मुक़दमे की अवधि	विशेष न्यायाधीश यथासंभव दो वर्ष में मुक़दमा पूरा करे
संपत्ति	भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति की कुर्की और ज़ब्ती

⚖️ प्रमुख निर्णय

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, सीबीआई (2014): दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6A, जो संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की जाँच से पहले केंद्र की अनुमति माँगती थी, अनुच्छेद 14 के विरुद्ध मानकर रद्द।

नीरज दत्ता बनाम राज्य (2022): प्रत्यक्ष साक्ष्य न होने पर भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य से रिश्वत की माँग सिद्ध की जा सकती है।

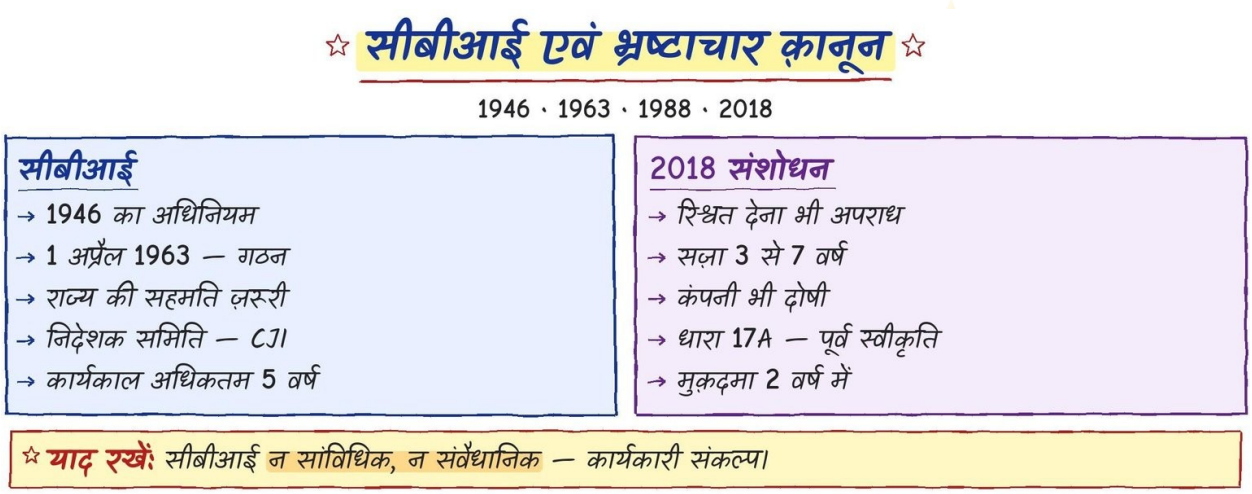
11.3 2018 के संशोधन के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु

प्रावधान	क्या कहता है	उद्देश्य
धारा 8 — रिश्वत देने वाले को छूट	यदि किसी को रिश्वत देने के लिए **विवश** किया गया और वह **सात दिन** के भीतर पुलिस या जाँच एजेंसी को इसकी सूचना दे दे, तो उस पर मुक़दमा नहीं	ईमानदार नागरिक को शिकायत के लिए प्रोत्साहन
धारा 9 — व्यावसायिक संगठन	संगठन से जुड़ा कोई व्यक्ति लाभ के लिए रिश्वत दे तो संगठन पर जुर्माना; बचाव तभी जब संगठन ने रोकथाम की **पर्याप्त प्रक्रियाएँ** अपनाई हों	कंपनियों में भ्रष्टाचार-निरोधी अनुपालन
धारा 4 — मुक़दमे की अवधि	यथासंभव दिन-प्रतिदिन सुनवाई; **दो वर्ष** में पूरा करने का प्रयास; छह-छह महीने का विस्तार, पर सामान्यतः कुल **चार वर्ष** से अधिक नहीं	वर्षों तक लटकते मुक़दमे रोकना
बार-बार अपराध	दंड **5 से 10 वर्ष** तक	आदतन भ्रष्टाचार पर कठोरता
अभियोजन-स्वीकृति	सेवानिवृत्त लोक सेवक पर भी, उस पद के सक्षम प्राधिकारी से; निर्णय सामान्यतः **तीन महीने** में	स्वीकृति के नाम पर देरी रोकना

26 जुलाई 2018 से लागू यह संशोधन (अधिनियम संख्या 16, 2018) भ्रष्टाचार को "दो-पक्षीय अपराध" मानता है — लेने वाला भी और देने वाला भी दोषी। पर इसी संशोधन की **धारा 17-क** (जाँच से पहले अनुमति) सबसे विवादित रही, जिसकी पूरी न्यायिक कहानी आगे खंड 23 में है।

> ⚠️ **भ्रम से बचें**
>
> सीबीआई **सांविधिक निकाय नहीं** है — वह 1963 के कार्यकारी संकल्प से बनी और शक्तियाँ 1946 के अधिनियम से लेती है।
>
> सीबीआई निदेशक की समिति में **मुख्य न्यायाधीश** हैं; केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की समिति में नहीं।
>
> 2018 के संशोधन ने **रिश्वत देने** को भी अपराध बनाया — पहले मुख्य ज़ोर रिश्वत लेने पर था।

> 📊 **प्रवर्तन निदेशालय — संक्षेप में**
>
> 1. वित्त मंत्रालय के **राजस्व विभाग** के अधीन एजेंसी, जो **धन-शोधन निवारण अधिनियम 2002** और **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999** लागू करती है।
> 2. इसके निदेशक की नियुक्ति **केंद्रीय सतर्कता आयुक्त** की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिश पर होती है।
> 3. 2021 के संशोधन के बाद निदेशक का कार्यकाल भी एक-एक वर्ष बढ़ाकर कुल **पाँच वर्ष** तक किया जा सकता है।
> 4. **विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022)** में सर्वोच्च न्यायालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम के गिरफ़्तारी, तलाशी और ज़मानत संबंधी प्रावधानों को वैध ठहराया।



चित्र 14.11: सीबीआई एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

12. सतर्कता प्रशासन — मुख्य सतर्कता अधिकारी, निवारक सतर्कता एवं राजस्थान

> 📖 **31 अक्टूबर की शपथ (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)**
>
> यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जोधपुर के एक केंद्रीय कार्यालय में 27 अक्टूबर की सुबह सभी कर्मचारी प्रांगण में खड़े थे। कार्यालय-प्रमुख ने **सत्यनिष्ठा की शपथ** पढ़ी — "मैं न रिश्वत लूँगा, न दूँगा; सभी कार्य ईमानदारी और पारदर्शिता से करूँगा।" नई भर्ती हुई **ज्योति** ने पूछा — "यह शपथ आज ही क्यों?"
>
> उसके वरिष्ठ **भंवरलाल** ने बताया — "हर वर्ष **सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती (31 अक्टूबर)** वाले सप्ताह में देश भर में **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** मनाया जाता है। 2026 में यह 27 अक्टूबर से शुरू हुआ। सतर्कता केवल पकड़ने का काम नहीं — गड़बड़ी होने से पहले ही रोकना असली सतर्कता है।"
>
> 🎯 **इस कहानी से समझें:** निवारक सतर्कता — प्रक्रियाएँ सरल और पारदर्शी बनाकर भ्रष्टाचार के अवसर ही घटा देना — दंडात्मक कार्रवाई से अधिक प्रभावी है।
>
> 📌 **याद रखने लायक बात:** सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 — केंद्रीय सतर्कता आयोग में 27 अक्टूबर 2026 को सत्यनिष्ठा-शपथ से आरंभ।

> 🔍 **आसान परिभाषा: सतर्कता (Vigilance)**
>
> 📘 **परिभाषा:** सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं सत्ता के दुरुपयोग को रोकने हेतु निरंतर निगरानी, जाँच एवं निवारक उपायों की व्यवस्था — इसमें निवारक सतर्कता (Preventive) एवं दंडात्मक सतर्कता (Punitive) दोनों शामिल हैं।
>
> 💡 **आसान भाषा में:** यह "सतर्क निगरानी" है ताकि सरकारी कामकाज में गड़बड़ी होने से पहले ही रोकी जा सके, और अगर हो जाए तो सज़ा भी मिले। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बैंक में CCTV कैमरे (निवारक) और सुरक्षा गार्ड (दंडात्मक कार्रवाई करने वाले) दोनों होते हैं — वैसे ही सरकारी सतर्कता तंत्र में पारदर्शी प्रक्रियाएँ (निवारक) एवं भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई (दंडात्मक) दोनों शामिल हैं।

12.1 सतर्कता का तंत्र

- **मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO):** हर केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, उपक्रम और बैंक में एक; इनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग की **सहमति** से होती है और ये आयोग तथा संगठन के बीच कड़ी होते हैं।

- **मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन:** आयोग की एक शाखा, जो सार्वजनिक निर्माण कार्यों और ख़रीद की तकनीकी जाँच करती है।
- **सत्यनिष्ठा समझौता (Integrity Pact):** बड़ी ख़रीद में सरकारी संगठन और बोली लगाने वालों के बीच ईमानदारी का लिखित समझौता, जिसकी निगरानी **स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता** करते हैं।
- **ई-निविदा और ई-ख़रीद:** सरकारी ई-बाज़ार (GeM) जैसे मंचों से मानवीय हस्तक्षेप घटाना।

निवारक सतर्कता	दंडात्मक सतर्कता
नियमों और प्रक्रियाओं का **सरलीकरण**	शिकायतों की **जाँच**
विवेकाधिकार में **कमी**	**अनुशासनात्मक** कार्रवाई
ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाएँ	आपराधिक **अभियोजन**
संवेदनशील पदों पर **नियमित स्थानांतरण**	अवैध संपत्ति की **कुर्की**
जागरूकता और प्रशिक्षण	दोषियों का **निलंबन/बर्ख़ास्तगी**

12.2 राजस्थान में सतर्कता-तंत्र

संस्था	भूमिका
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), जयपुर	राज्य के लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में अन्वेषण, रंगे हाथ पकड़ने की कार्रवाई (ट्रैप)
लोकायुक्त	मंत्रियों और अधिकारियों के कदाचार की जाँच व सिफ़ारिश
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग	विभागीय सतर्कता, नागरिक-अधिकार-पत्र और जन-शिकायतों का समन्वय
राजस्थान संपर्क (181)	नागरिकों की शिकायतों के लिए राज्य का पोर्टल और हेल्पलाइन

⚠️ भ्रम से बचें

सतर्कता जागरूकता सप्ताह **सरदार पटेल की जयंती (31 अक्टूबर)** वाले सप्ताह में मनाया जाता है — गांधी जयंती पर नहीं।

मुख्य सतर्कता अधिकारी संगठन का अधिकारी होता है, पर नियुक्ति **केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति** से होती है।

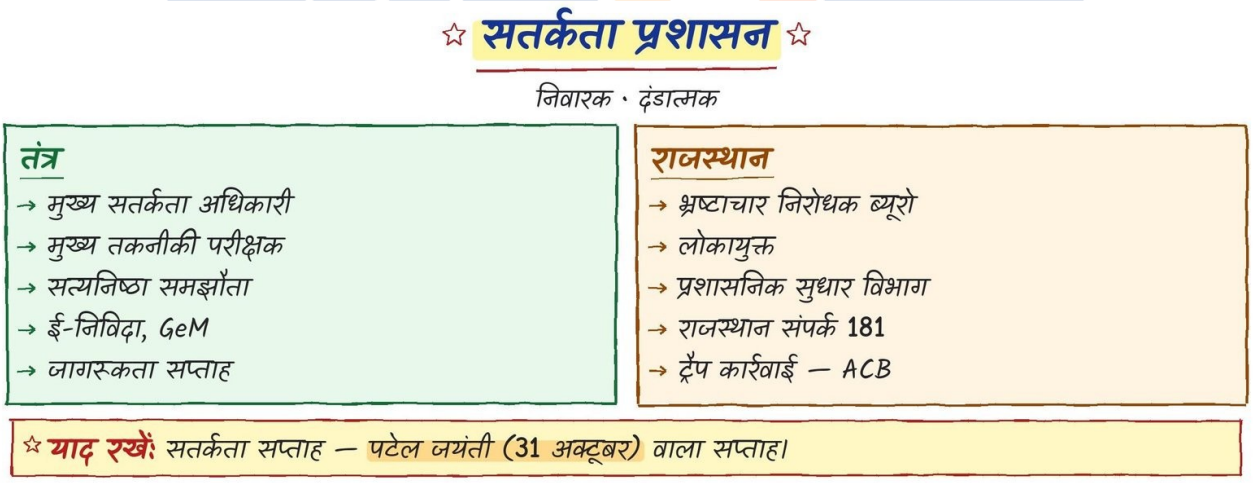
राजस्थान में भ्रष्टाचार के आपराधिक मामलों का अन्वेषण **ACB** करता है — लोकायुक्त नहीं।

📌 राजस्थान में भ्रष्टाचार की शिकायत कैसे करें

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल-फ़्री हेल्पलाइन 1064** पर रिश्वत माँगे जाने की सूचना दी जा सकती है; ब्यूरो शिकायत की पुष्टि करके **ट्रैप** (रंगे हाथ पकड़ने) की कार्रवाई करता है।

राज्य के मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी के कदाचार की शिकायत **लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर** में शपथ-पत्र के साथ।

सेवा में देरी या लापरवाही की शिकायत **राजस्थान संपर्क (181)** और **सुनवाई का अधिकार अधिनियम** के तहत।



चित्र 14.12: सतर्कता प्रशासन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🏛️ भाग स — केंद्रीय सूचना आयोग

इस भाग में खंड 13 से 17 तक — सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की पृष्ठभूमि, उसका संवैधानिक आधार और प्रमुख न्यायिक निर्णय, अधिनियम की धाराएँ, सूचना आयोगों की संरचना और 2019 व 2023 के बदलाव, तथा राजस्थान का योगदान — मज़दूर किसान शक्ति संगठन, राज्य सूचना आयोग और जन सूचना पोर्टल।

13. RTI अधिनियम 2005 एवं CIC की पृष्ठभूमि

📖 कोट किराना की पहली जन-सुनवाई

1 मई 1990 को राजसमंद ज़िले के **देवडूंगरी** गाँव में **अरुणा रॉय**, **निखिल डे** और **शंकर सिंह** ने स्थानीय मज़दूरों-किसानों के साथ **मज़दूर किसान शक्ति संगठन** बनाया। मज़दूरों को सरकारी कामों पर न्यूनतम मज़दूरी नहीं मिलती थी और जब वे पूछते, तो जवाब मिलता — "रिकॉर्ड में तो तुम्हें पूरा भुगतान हो चुका है।"

दिसंबर 1994 में पाली ज़िले के **कोट किराना** गाँव में पहली **जन-सुनवाई** हुई। किसी तरह प्राप्त किए गए मस्टर-रोल गाँव वालों के सामने पढ़े गए — कई मृत लोगों और गाँव से बाहर रहने वालों के नाम पर भुगतान दिखाया गया था। लोगों ने पहली बार देखा कि **सरकारी काग़ज़ पढ़ने का अधिकार** ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** सूचना का अधिकार किसी अभिजात बहस से नहीं, बल्कि राजस्थान के गाँवों में मज़दूरी के हिसाब की माँग से जन्मा।

📌 **याद रखने लायक बात:** मज़दूर किसान शक्ति संगठन — 1 मई 1990, देवडूंगरी (राजसमंद); पहली जन-सुनवाई — कोट किराना (पाली), दिसंबर 1994।

पहलू	विवरण
वैचारिक जड़ें	राजस्थान के मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) का आंदोलन — 1990 के दशक में देवडूंगरी (राजसमंद) से शुरू; न्यूनतम मज़दूरी भुगतान के सरकारी रिकॉर्ड में पारदर्शिता की माँग ने पूरे देश में "सूचना के अधिकार" आंदोलन को बल दिया
कानून	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 — 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति; पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी
CIC स्थापना	RTI अधिनियम की धारा 12 के तहत केंद्रीय स्तर पर गठित
संरचना	1 मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) + अधिकतम 10 सूचना आयुक्त — वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त श्री राज कुमार गोयल (15 दिसंबर 2025 से)
नियुक्ति	राष्ट्रपति द्वारा, एक समिति (प्रधानमंत्री — अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री) की सिफारिश पर
कार्यकाल	2019 RTI संशोधन अधिनियम से पहले 5 वर्ष/65 वर्ष आयु निश्चित था; संशोधन के बाद कार्यकाल एवं वेतन-भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं (सूचना का अधिकार नियम 2019 के अनुसार कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु) — इसे लेकर आयोग की स्वतंत्रता पर चिंता जताई गई है

13.1 राष्ट्रीय क़ानून तक की यात्रा

वर्ष	घटना
1975	उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण — जानने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) का भाग
1994-96	राजस्थान में जन-सुनवाइयाँ; 1996 में ब्यावर का चालीस दिन का धरना
1996	सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान (NCPRI) का गठन
1997	तमिलनाडु और गोवा — सूचना के अधिकार का क़ानून बनाने वाले शुरुआती राज्य
2000	राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000
2002	सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 — संसद से पारित, पर कभी लागू नहीं हुआ
2005	सूचना का अधिकार अधिनियम — 15 जून को स्वीकृति, 12 अक्टूबर से पूर्ण रूप से लागू
2005	पहले मुख्य सूचना आयुक्त — वजाहत हबीबुल्लाह

🌟 क्या आप जानते हैं? — पहला आवेदन

अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह लागू हुआ, पर धारा 4 (स्वतः प्रकटीकरण) और कुछ अन्य धाराएँ 15 जून 2005 से ही लागू हो गई थीं, ताकि सरकारी विभाग 120 दिनों में अपनी तैयारी कर सकें।

⚠️ भ्रम से बचें

मज़दूर किसान शक्ति संगठन का जन्मस्थान **देवडूंगरी (राजसमंद)** है; ब्यावर धरना **1996** में और पहली जन-सुनवाई **कोट किराना (पाली)** में हुई।

सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 पारित हुआ पर **लागू नहीं** हुआ — उसकी जगह 2005 का अधिनियम आया।

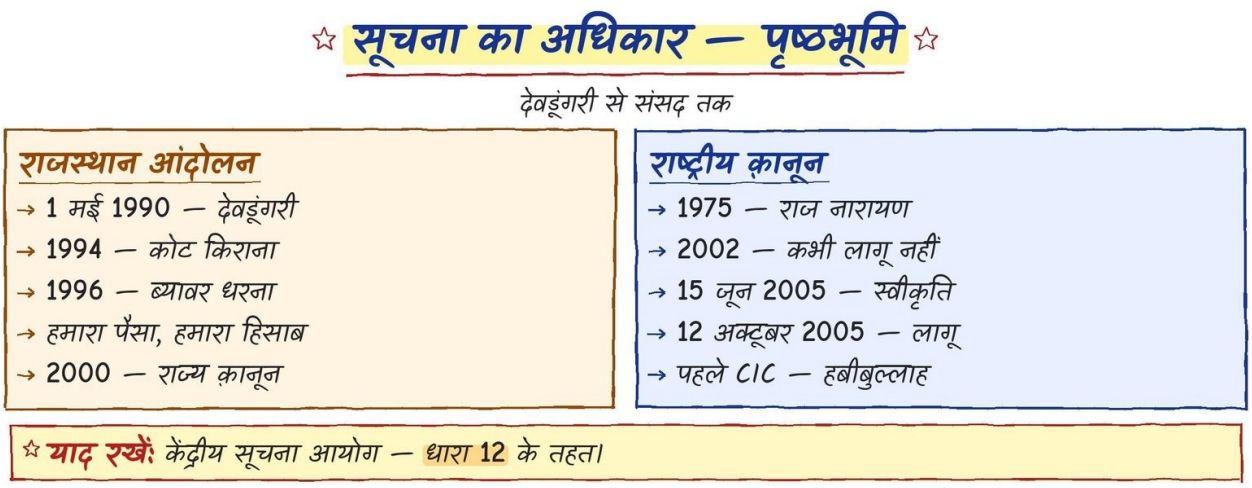
अधिनियम **15 जून 2005** को स्वीकृत हुआ, पर **12 अक्टूबर 2005** को पूर्ण रूप से लागू हुआ।

🌟 क्या आप जानते हैं? — दुनिया का पहला सूचना-स्वतंत्रता क़ानून

स्वीडन ने **1766** में प्रेस की स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को सरकारी दस्तावेज़ देखने का अधिकार दिया — इसे दुनिया का पहला सूचना-स्वतंत्रता क़ानून माना जाता है। **अमेरिका** का सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम **1966** में बना।

🌟 क्या आप जानते हैं? — आरटीआई ऑनलाइन

केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों से सूचना माँगने के लिए **2013** में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने **आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल** शुरू किया, जिस पर आवेदन, शुल्क-भुगतान और प्रथम अपील — तीनों ऑनलाइन होते हैं।



चित्र 14.13: सूचना का अधिकार — पृष्ठभूमि — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

14. सूचना के अधिकार का संवैधानिक आधार एवं प्रमुख न्यायिक निर्णय

📖 मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी जवाबदेह

2007 में दिल्ली के आरटीआई कार्यकर्ता **सुभाष चंद्र अग्रवाल** ने सर्वोच्च न्यायालय से पूछा कि क्या न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की घोषणा मुख्य न्यायाधीश को की है। सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता। मामला सूचना आयोग, दिल्ली उच्च न्यायालय और अंत में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ तक गया।

13 नवंबर 2019 को पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि **भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय एक "लोक प्राधिकरण"** है और सूचना के अधिकार के दायरे में आता है — हालाँकि न्यायिक स्वतंत्रता और निजता का ध्यान रखते हुए हर सूचना देने से पहले संतुलन देखा जाएगा। न्यायालय ने कहा — **पारदर्शिता न्यायिक स्वतंत्रता को कमज़ोर नहीं करती।**

🎯 **इस कहानी से समझें:** सूचना का अधिकार सबसे ऊँचे पदों पर भी लागू होता है; केवल निजता और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन देखा जाता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल — संविधान पीठ, 13 नवंबर 2019।

संविधान में "सूचना का अधिकार" शब्द कहीं नहीं लिखा है। पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **अनुच्छेद 19(1)(a)** की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ तभी पूरा होता है जब नागरिक को **जानने का अधिकार** भी हो — बिना जानकारी के राय कैसे बनेगी? साथ ही **अनुच्छेद 21** का गरिमापूर्ण जीवन भी सूचना पर टिका है। इस प्रकार सूचना का अधिकार एक **न्यायिक रूप से मान्य मौलिक अधिकार** है, जिसे 2005 के अधिनियम ने एक व्यावहारिक प्रक्रिया दी।

निर्णय	वर्ष	मुख्य बात
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण	1975	जनता को सरकार के हर सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार — 19(1)(a) का भाग
एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (न्यायाधीश स्थानांतरण मामला)	1981	खुली सरकार लोकतंत्र का मूल; गोपनीयता अपवाद होनी चाहिए
भारत संघ बनाम एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स	2002	मतदाता को उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार
सीबीएसई बनाम आदित्य बंदोपाध्याय	2011	परीक्षार्थी को अपनी मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिका देखने का अधिकार
गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयुक्त	2012	कर्मचारी के सेवा-रिकॉर्ड, संपत्ति जैसी व्यक्तिगत सूचना सामान्यतः छूट में
न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ	2017	निजता मौलिक अधिकार — सूचना और निजता में संतुलन ज़रूरी
सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल	2019	मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय लोक प्राधिकरण

📌 राजनीतिक दल और सूचना का अधिकार

3 जून 2013 को केंद्रीय सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को सरकार से रियायती भूमि आदि मिलने के आधार पर "लोक प्राधिकरण" माना था। दलों ने इस आदेश का पालन नहीं किया और यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है — इसलिए परीक्षा की दृष्टि से कहें तो राजनीतिक दल व्यवहार में अब तक सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आए हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

सूचना का अधिकार **अनुच्छेद 19(1)(a)** से निकला मौलिक अधिकार है — पर अधिनियम के तहत इसका दावा केवल **भारतीय नागरिक** कर सकता है।

मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय **2019** के निर्णय से सूचना के अधिकार के दायरे में आया।

राजनीतिक दलों को लोक प्राधिकरण मानने वाला आदेश **केंद्रीय सूचना आयोग (2013)** का था — संसद का नहीं।

📊 कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय

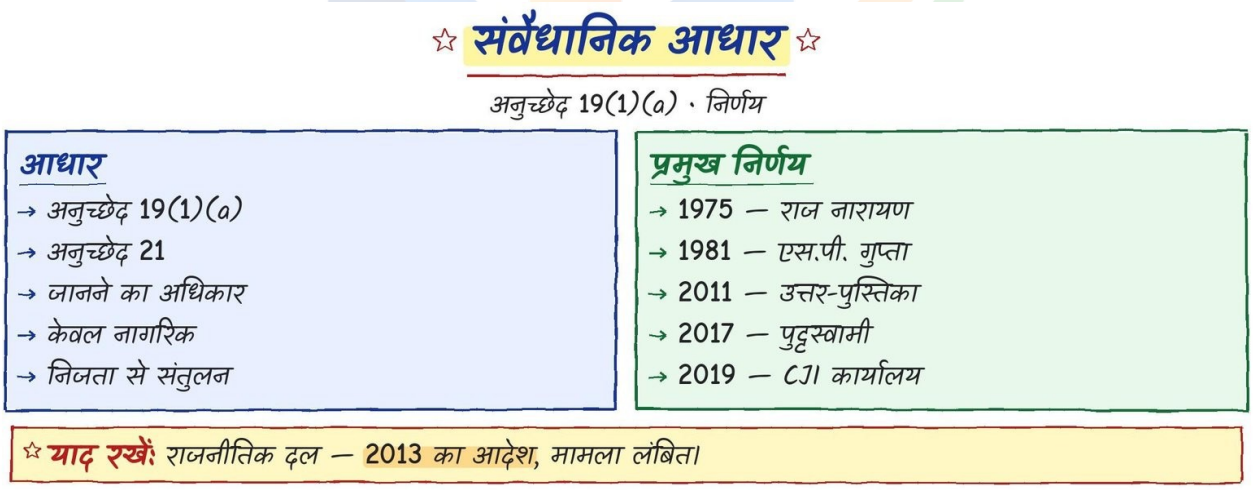
1. **थलप्पलम सेवा सहकारी बैंक बनाम केरल राज्य (2013):** कोई सहकारी समिति या ग़ैर-सरकारी संस्था तभी "लोक प्राधिकरण" है जब सरकार उस पर **पर्याप्त नियंत्रण** रखे या उसे **पर्याप्त वित्त** दे।
2. **भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम जयंतीलाल मिस्त्री (2015):** रिज़र्व बैंक बैंकों की निरीक्षण-रिपोर्ट जैसी सूचना "विश्वास के संबंध" (fiduciary) के नाम पर नहीं रोक सकता; जनता का हित सर्वोपरि।
3. **अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ (2019):** सूचना आयोगों में रिक्तियाँ समय पर और पारदर्शी प्रक्रिया से भरी जाएँ।

📊 सूचना का अधिकार अधिनियम — मुख्य तिथियाँ

1. संसद से पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति: **15 जून 2005**।
2. पूर्ण रूप से लागू: **12 अक्टूबर 2005** (धारा 4(1), 5(1), 5(2), 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28 पहले ही 15 जून 2005 से लागू)।
3. पहले मुख्य सूचना आयुक्त: **वजाहत हबीबुल्लाह**।
4. आवेदन का उत्तर सामान्यतः **30 दिन** में; जीवन या स्वतंत्रता से जुड़े मामले में **48 घंटे** में।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान की पहल

राजस्थान ने केंद्र के क़ानून से पहले ही **राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2000** बना लिया था; इसके पीछे राजसमंद और भीलवाड़ा क्षेत्र में **मज़दूर किसान शक्ति संगठन** का जन-सुनवाई आंदोलन था।



चित्र 14.14: सूचना के अधिकार का संवैधानिक आधार एवं न्यायिक निर्णय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

15. RTI अधिनियम की प्रमुख धाराएँ

📖 दस रुपये का आवेदन (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। सीकर के किसान **रामनिवास** की वृद्धावस्था पेंशन छह महीने से नहीं आई थी। बार-बार चक्कर लगाने के बाद उसकी बेटी **सुमन** ने सादे काग़ज़ पर आवेदन लिखा — "मेरे पिता की पेंशन फ़ाइल किस अधिकारी के पास, कब से और किस कारण से लंबित है?" साथ में **दस रुपये** का शुल्क लगाया और विभाग के **लोक सूचना अधिकारी** को दे दिया।

तीसवें दिन जवाब नहीं आया तो सुमन ने **प्रथम अपील** की। इससे पहले कि अपील की सुनवाई होती, पेंशन का पूरा बकाया खाते में आ गया। सुमन ने कहा — "सूचना का अधिकार केवल जानकारी नहीं दिलाता, यह अटका हुआ काम भी चला देता है।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** सूचना का अधिकार सरल प्रक्रिया वाला क़ानून है — सादा आवेदन, नाममात्र शुल्क, तय समय-सीमा और दो-स्तरीय अपील।

📌 **याद रखने लायक बात:** केंद्र के नियमों में आवेदन शुल्क ₹10 है; ग़रीबी रेखा से नीचे के आवेदक से शुल्क नहीं लिया जाता।

धारा	विषय
धारा 4	सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा स्वतः प्रकटीकरण (Suo Motu Disclosure) का दायित्व
धारा 6	सूचना हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया

धारा	विषय
धारा 7	30 दिनों के भीतर सूचना देने की समय-सीमा (जीवन-स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में 48 घंटे)
धारा 8	सूचना देने से छूट (राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापारिक गोपनीयता, व्यक्तिगत सूचना आदि) — धारा 8(1)(j) नवंबर 2025 से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 की धारा 44(3) द्वारा संशोधित; धारा 8(2) में लोकहित की प्रधानता
धारा 19	प्रथम अपील (विभागीय वरिष्ठ अधिकारी को) एवं द्वितीय अपील (CIC/SIC को) का प्रावधान — प्रथम अपील 30 दिन में, द्वितीय अपील 90 दिन में
धारा 20	सूचना न देने या विलंब पर लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर ₹250/दिन तक जुर्माना, अधिकतम ₹25,000

🔍 आसान परिभाषा: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)

📘 **परिभाषा:** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय, जो नागरिकों की सूचना संबंधी द्वितीय अपीलों की सुनवाई करता है एवं सूचना न देने वाले लोक सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगा सकता है।

💡 **आसान भाषा में:** अगर किसी नागरिक को सरकारी विभाग से सूचना नहीं मिली और पहली अपील पर भी संतोष न हुआ, तो CIC वह अंतिम "अदालत जैसा मंच" है जहाँ वह अपील कर सकता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी शिकायत का पहला समाधान दुकान के मैनेजर से न मिले तो आप कंज़्यूमर कोर्ट जाते हैं — वैसे ही RTI आवेदन पर सूचना न मिलने पर पहले विभागीय अधिकारी को अपील, फिर न सुलझे तो CIC को द्वितीय अपील की जाती है, जो PIO पर जुर्माना तक लगा सकता है।

15.1 कुछ और महत्वपूर्ण धाराएँ

धारा	विषय
धारा 2(f)	"सूचना" — कोई भी रिकॉर्ड, दस्तावेज़, ई-मेल, राय, परिपत्र, अनुबंध, नमूना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा आदि
धारा 2(h)	"लोक प्राधिकरण" — संविधान, संसद/विधानमंडल के क़ानून या सरकार की अधिसूचना से बना या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय
धारा 6(2)	आवेदक को सूचना माँगने का कारण बताने की ज़रूरत नहीं
धारा 6(3)	आवेदन किसी दूसरे प्राधिकरण से संबंधित हो तो 5 दिन में वहाँ स्थानांतरण
धारा 11	तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना पर उसकी बात सुनने की प्रक्रिया
धारा 18	सूचना आयोग में सीधी शिकायत — जैसे लोक सूचना अधिकारी नियुक्त न होना
धारा 22	अधिनियम का शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 सहित अन्य क़ानूनों पर अधिभावी प्रभाव
धारा 24	दूसरी अनुसूची के गुप्तचर व सुरक्षा संगठन छूट में — पर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की सूचना देनी होगी

🔍 आसान परिभाषा: स्वतः प्रकटीकरण (Suo Motu Disclosure)

📘 **परिभाषा:** धारा 4 के तहत लोक प्राधिकरण का यह दायित्व कि वह अपने संगठन, कार्य, अधिकारियों, बजट, योजनाओं के लाभार्थियों, नियमों और निर्णय-प्रक्रिया की जानकारी बिना माँगे नियमित रूप से सार्वजनिक करे।

💡 **आसान भाषा में:** नागरिक के पूछने से पहले ही सरकार ख़ुद बता दे। 🏠 **उदाहरण:** जैसे राशन की दुकान के बाहर उपलब्ध गेहूँ, चावल और लाभार्थियों की सूची टाँग दी जाए — तो किसी को आवेदन करने की ज़रूरत ही न पड़े।

⚠️ भ्रम से बचें

सामान्य समय-सीमा **30 दिन**; जीवन या स्वतंत्रता से जुड़े मामले में **48 घंटे**; तीसरे पक्ष वाली सूचना में **40 दिन**।
जुर्माना **लोक सूचना अधिकारी** पर लगता है — विभाग पर नहीं; ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹25,000।
सुरक्षा संगठन (धारा 24) पूरी तरह मुक्त नहीं — **भ्रष्टाचार** और **मानवाधिकार उल्लंघन** की सूचना देनी पड़ती है।

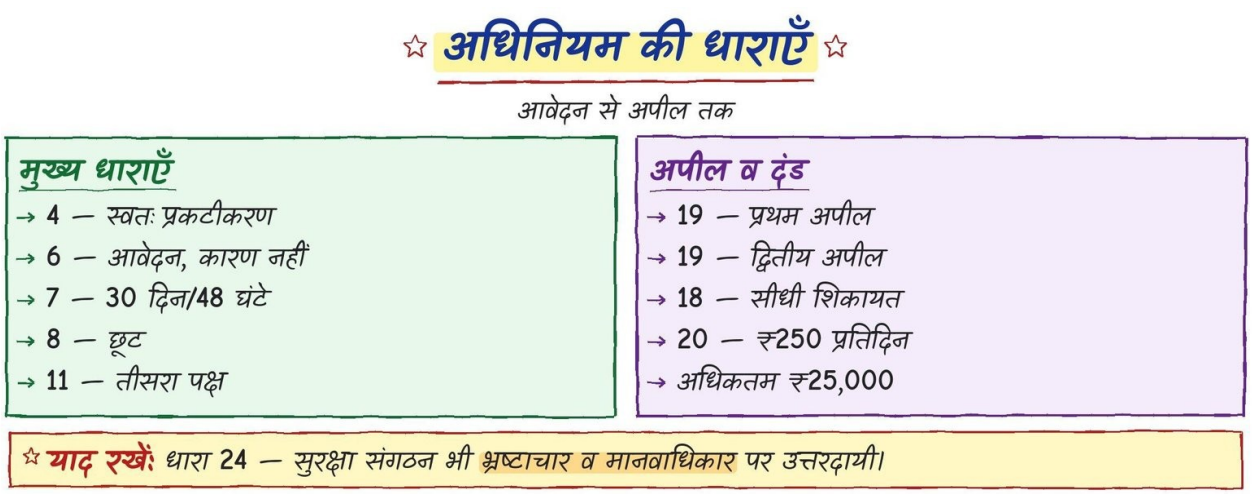
स्थिति	समय-सीमा
सामान्य आवेदन	30 दिन
जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा मामला	48 घंटे
सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से आवेदन	सामान्य सीमा में 5 दिन और जुड़ते हैं
तीसरे पक्ष से जुड़ी सूचना	40 दिन
आवेदन दूसरे प्राधिकरण को भेजना	5 दिन के भीतर
प्रथम अपील दायर करना / निपटारा	30 दिन में अपील; 30 दिन (अधिकतम 45 दिन) में निपटारा
द्वितीय अपील दायर करना	प्रथम अपील के निर्णय से 90 दिन में

📊 धारा 8(1) की छूट — दस श्रेणियाँ

1. **(a)** संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, सामरिक-आर्थिक हित, विदेशी संबंध या अपराध के लिए उकसावा; **(b)** जिसे न्यायालय ने प्रकाशित करने से रोका हो; **(c)** संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन।
2. **(d)** व्यापारिक गोपनीयता, व्यापार-रहस्य, बौद्धिक संपदा; **(e)** विश्वास के संबंध (fiduciary) में रखी सूचना; **(f)** विदेशी सरकार से गोपनीय रूप में मिली सूचना।
3. **(g)** किसी के जीवन या सुरक्षा को ख़तरा, या सूचना-स्रोत की पहचान; **(h)** अन्वेषण या अभियोजन में बाधा; **(i)** मंत्रिमंडल के काग़ज़ात — निर्णय के बाद सार्वजनिक; **(j)** व्यक्तिगत सूचना।
4. **धारा 8(3):** अधिकांश छूटें **20 वर्ष** बाद समाप्त हो जाती हैं; **धारा 9:** किसी निजी व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली सूचना रोकी जा सकती है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — धारा 8(2)

छूट वाली सूचना भी दी जा सकती है, यदि उसे देने का **लोकहित** उससे होने वाली हानि से अधिक हो।



चित्र 14.15: सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रमुख धाराएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

16. सूचना आयोगों की संरचना, 2019 का संशोधन एवं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम

📖 चालीस हज़ार अपीलों की क़तार

दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग **नौ साल में पहली बार** पूरी सदस्य-संख्या पर पहुँचा — **15 दिसंबर 2025** को **राज कुमार गोयल** ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली और उसी दिन आठ नए सूचना आयुक्तों ने भी। यह नियुक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार दिए निर्देशों के बाद हुईं।

फिर भी **12 अगस्त 2026** को आयोग के पोर्टल पर **40,083** मामले लंबित थे — 36,350 अपीलें और 3,733 शिकायतें। **22 अक्टूबर 2026** को कार्मिक विभाग ने सूचना आयुक्तों के दो पदों के लिए फिर से आवेदन माँगे। सबक़ साफ़ था — पद भरना पहला कदम है, अपीलों का समय पर निपटारा असली परीक्षा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** सूचना आयोगों की प्रभावशीलता नियुक्तियों की निरंतरता और लंबित मामलों के निपटारे पर निर्भर करती है।

📌 **याद रखने लायक बात:** केंद्रीय सूचना आयोग — 1 मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 सूचना आयुक्त (धारा 12)।

पहलू	केंद्रीय सूचना आयोग (धारा 12-14)	राज्य सूचना आयोग (धारा 15-17)
संरचना	1 मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 सूचना आयुक्त	1 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 सूचना आयुक्त
नियुक्ति	राष्ट्रपति	राज्यपाल
चयन समिति	प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री	मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री
कार्यकाल (नियम 2019)	3 वर्ष या 65 वर्ष आयु	3 वर्ष या 65 वर्ष आयु
पुनर्नियुक्ति	नहीं; सूचना आयुक्त मुख्य बन सकता है, पर कुल कार्यकाल सीमित	इसी प्रकार
हटाना	राष्ट्रपति — कदाचार/अक्षमता पर सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद (धारा 14)	राज्यपाल — इसी प्रक्रिया से, सर्वोच्च न्यायालय की जाँच (धारा 17)

16.1 सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम 2019

मूल अधिनियम में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल **5 वर्ष** तय था और उनका वेतन **मुख्य निर्वाचन आयुक्त** व **निर्वाचन आयुक्तों** के बराबर था। **2019** के संशोधन (24 अक्टूबर 2019 से प्रभावी) ने कार्यकाल, वेतन और सेवा-शर्तें तय करने का अधिकार **केंद्र सरकार** को दे दिया — केंद्र और राज्य, दोनों आयोगों के लिए। इसके बाद बने नियमों में कार्यकाल **3 वर्ष** कर दिया गया।

सरकार का पक्ष	आलोचकों का पक्ष
● निर्वाचन आयोग **संवैधानिक**, सूचना आयोग **सांविधिक** — दोनों को बराबर दर्जा असंगत ● सेवा-शर्तों में **एकरूपता** ● नियम बनाने में **लचीलापन**	● आयोग की **स्वतंत्रता** कमज़ोर — कार्यकाल-वेतन सरकार के हाथ में ● राज्य आयोगों पर भी केंद्र का नियंत्रण — **संघवाद** पर प्रश्न ● कम कार्यकाल से **अनुभव की निरंतरता** घटती है

16.2 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और धारा 8(1)(j)

पहले धारा 8(1)(j) के अनुसार ऐसी व्यक्तिगत सूचना रोकी जा सकती थी जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि से संबंध न हो या जिससे निजता का अनुचित हनन हो — **जब तक कि बड़ा लोकहित न हो**। साथ में एक परंतुक था कि जो सूचना **संसद या विधानमंडल** को देने से मना नहीं की जा सकती, वह किसी नागरिक को भी मना नहीं की जा सकती। **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 की धारा 44(3)** ने इस खंड को बदलकर केवल इतना लिख दिया कि "**व्यक्तिगत सूचना**" से संबंधित सूचना देना बाध्यकारी नहीं है। यह बदलाव **नवंबर 2025** में डेटा संरक्षण नियमों की अधिसूचना के साथ लागू हुआ। अब लोकहित में सूचना देने का रास्ता मुख्यतः **धारा 8(2)** से बचा है।

🔍 आसान परिभाषा: सूचना का अधिकार (Right to Information — RTI)

📘 **परिभाषा:** RTI अधिनियम 2005 के तहत हर भारतीय नागरिक को दिया गया वैधानिक अधिकार, जिसके तहत वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सरकारी कामकाज से जुड़ी सूचना माँग सकता है (कुछ अपवादों को छोड़कर)।

💡 **आसान भाषा में:** यह आम नागरिक का वह अधिकार है जिससे वह पूछ सकता है "सरकार ने मेरे टैक्स के पैसे का क्या किया?" और सरकार को जवाब देना पड़ता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी शेयरहोल्डर को कंपनी के सालाना खर्च का हिसाब जानने का अधिकार होता है — वैसे ही RTI के तहत नागरिक (जो टैक्स चुकाकर सरकार का "शेयरहोल्डर" जैसा है) यह जान सकता है कि सरकारी योजना का पैसा कहाँ खर्च हुआ, जैसे राजस्थान के MKSS आंदोलन में मज़दूरी भुगतान रिकॉर्ड की माँग से ही यह अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था।

16.3 2019 का संशोधन — पहले और बाद में

विषय	मूल अधिनियम 2005	संशोधन अधिनियम 2019 और नियम 2019 के बाद
कार्यकाल	5 वर्ष या 65 वर्ष आयु (जो पहले हो)	"केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित" — नियम 2019 में **3 वर्ष** या 65 वर्ष
मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन	मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर	केंद्र सरकार तय करे — नियमों में **₹2,50,000** मासिक (नियत)
सूचना आयुक्त का वेतन	निर्वाचन आयुक्त के बराबर	नियमों में **₹2,25,000** मासिक (नियत)
राज्य आयुक्तों का वेतन	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त — निर्वाचन आयुक्त के बराबर; राज्य सूचना आयुक्त — राज्य के मुख्य सचिव के बराबर	इनका निर्धारण भी **केंद्र सरकार** करती है
पहले से नियुक्त आयुक्त	—	उनकी सेवा-शर्तें पुराने नियमों से ही चलती रहीं

New India Education by Omkar Sir

यह संशोधन (अधिनियम संख्या **24, 2019**) **1 अगस्त 2019** को राष्ट्रपति की स्वीकृति से बना और **24 अक्टूबर 2019** को इसके नियम अधिसूचित हुए। मुख्य परीक्षा के लिए समझें कि विवाद केवल वेतन का नहीं, **संघवाद** का भी है — राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा-शर्तें, जो पहले क़ानून में स्थिर थीं, अब केंद्र सरकार के नियमों पर निर्भर हैं।

📊 सूचना आयोगों की राष्ट्रीय तस्वीर (1 जुलाई 2024 – 30 जून 2025)

1. देश के **29** सूचना आयोगों में **30 जून 2025** को **4,13,972** अपीलें और शिकायतें लंबित थीं (एक वर्ष पहले 4,05,509)।
2. इस अवधि में 27 आयोगों ने **2,41,751** मामले दर्ज किए पर केवल **1,82,165** निपटाए — यानी हर वर्ष क़तार और लंबी।
3. सबसे बड़ा बकाया — महाराष्ट्र (95,340), कर्नाटक (47,825) और तमिलनाडु (41,059)।
4. अलग-अलग समय पर **छह** आयोग पूरी तरह निष्क्रिय (बिना आयुक्तों के) रहे; केंद्रीय सूचना आयोग ने इस अवधि में 20,300 मामले दर्ज किए और 18,931 निपटाए।

🌟 क्या आप जानते हैं? — सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी

सूचना आयोगों में रिक्तियों पर अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय लगातार निर्देश देता रहा है। जुलाई 2026 में उसने कहा कि **आदर्श आचार संहिता** लागू होना भी ऐसी वैधानिक नियुक्तियों में बाधा नहीं है, और **राजस्थान** में रिक्त मुख्य सूचना आयुक्त का पद **दो महीने** में भरने को कहा।

⚠️ भ्रम से बचें

2019 के संशोधन ने कार्यकाल **3 वर्ष** स्वयं अधिनियम में नहीं लिखा — अधिनियम ने यह अधिकार **केंद्र सरकार** को दिया और 3 वर्ष **नियम 2019** में तय हुआ।

धारा 8(1)(j) का संशोधन **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023** से हुआ और **नवंबर 2025** में लागू हुआ।

केंद्रीय सूचना आयोग की चयन समिति में **मुख्य न्यायाधीश नहीं** — प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री।

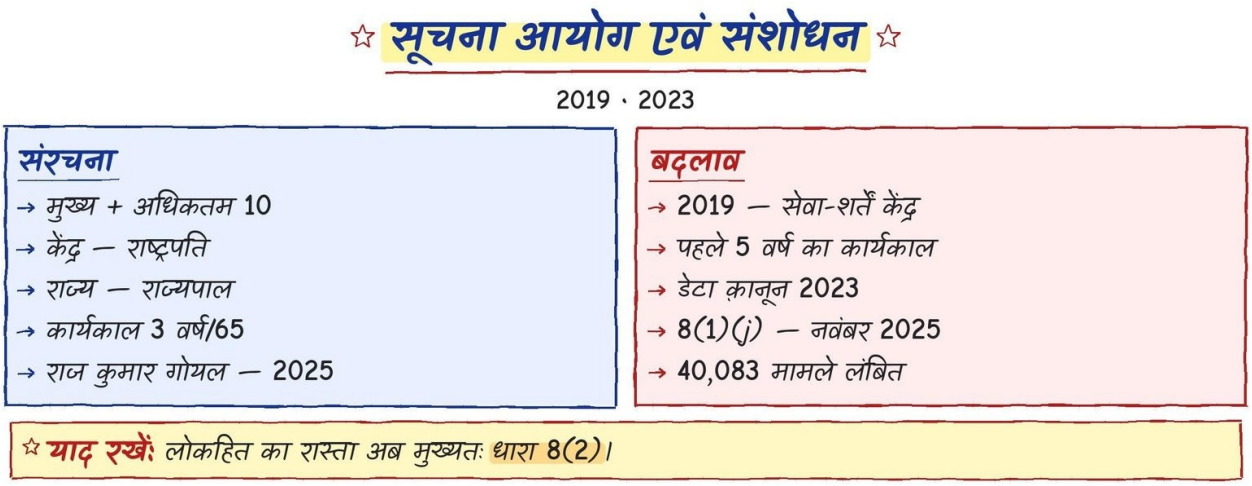
📌 रिक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय

15 फ़रवरी 2019 को **अंजलि भारद्वाज** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को सूचना आयोगों के रिक्त पद समयबद्ध और पारदर्शी तरीक़े से भरने का निर्देश दिया।

जुलाई 2026 में न्यायालय ने कहा कि **आदर्श आचार संहिता** भी न्यायालय के आदेश से होने वाली ऐसी वैधानिक नियुक्तियों में बाधा नहीं है, और कई राज्यों को रिक्तियाँ भरने की समय-सीमा दी।

🌟 क्या आप जानते हैं? — सूचना आयुक्त कौन बन सकता है

धारा 12(5) के अनुसार विधि, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति; पर वह सांसद या विधायक, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।



चित्र 14.16: सूचना आयोग, 2019 संशोधन एवं डेटा संरक्षण अधिनियम — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

17. राजस्थान — मज़दूर किसान शक्ति संगठन, राज्य सूचना आयोग एवं पारदर्शिता के क़ानून

📖 जन सूचना पोर्टल पर राशन की सूची (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। बाड़मेर ज़िले की **गवरी देवी** को शक था कि उसके गाँव की राशन दुकान पर उसके नाम का गेहूँ किसी और को दिया जा रहा है। उसके बेटे **भरत** ने ई-मित्र केंद्र पर **राजस्थान जन सूचना पोर्टल** खोला। बिना कोई आवेदन किए, बिना एक रुपया दिए, स्क्रीन पर दिख गया कि पिछले छह महीनों में उनके राशन-कार्ड पर कितना गेहूँ कब उठाया गया।

सूची में दो महीने ऐसे थे जब गवरी देवी दुकान गई ही नहीं थी। भरत ने उसी का प्रिंट लेकर जन-सुनवाई में शिकायत की। गवरी देवी बोलीं — "पहले हिसाब माँगने के लिए धरना देना पड़ता था, अब हिसाब ख़ुद मोबाइल पर आ गया।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** जन सूचना पोर्टल धारा 4 के स्वतः प्रकटीकरण का डिजिटल रूप है — इसने राजस्थान को पारदर्शिता में अग्रणी बनाया।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को शुरू हुआ।

सूचना के अधिकार के आंदोलन की जन्मभूमि होने के साथ राजस्थान ने **सेवा-प्रदान की गारंटी** और **सुनवाई के अधिकार** जैसे क़ानून बनाकर भी सुशासन में अग्रणी भूमिका निभाई। इन क़ानूनों का साझा विचार यह है कि नागरिक सरकार से "कृपा" नहीं, बल्कि **अधिकार** के रूप में सेवा और जवाब माँगे।

पहल	वर्ष	मुख्य बात
राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम	2000	राष्ट्रीय क़ानून से पहले राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार
राजस्थान राज्य सूचना आयोग	18 अप्रैल 2006	राष्ट्रीय अधिनियम की धारा 15 के तहत गठित; पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एम.डी. कौरानी
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम	2011	तय सेवाएँ तय समय में; देरी पर अधिकारी पर जुर्माना
राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम	2012	शिकायत पर तय समय में सुनवाई का वैधानिक अधिकार
राजस्थान जन सूचना पोर्टल	13 सितंबर 2019	विभिन्न विभागों की योजनाओं की सूचना एक ही पोर्टल पर, बिना आवेदन

📊 राजस्थान राज्य सूचना आयोग — वर्तमान स्थिति

1. आयोग का कार्यालय जयपुर में झालाना लिंक रोड पर है; अपीलों की सुनवाई अलग-अलग "न्यायालयों" (कोर्ट) में सूचना आयुक्त करते हैं।
2. पूर्व पुलिस महानिदेशक **मोहन लाल लाठर** 9 जुलाई 2024 को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बने; वे **9 मई 2026** को पद से कार्यमुक्त हुए।
3. जुलाई 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना आयोगों की रिक्तियों के मामले में राजस्थान को मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति दो महीने में करने को कहा।
4. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति **राज्यपाल** करते हैं — मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिश पर।

> *"हमारा पैसा, हमारा हिसाब।"* — **मज़दूर किसान शक्ति संगठन का नारा, राजस्थान**

17.1 जन सूचना पोर्टल — धारा 4(2) को साकार करने वाला मॉडल

सूचना का अधिकार अधिनियम की **धारा 4(2)** कहती है कि हर लोक प्राधिकारी इतनी सूचना **स्वयं** (स्वतः) सार्वजनिक करे कि नागरिक को आवेदन ही कम से कम करना पड़े। राजस्थान का **जन सूचना पोर्टल 2019** इसी धारा को तकनीक से लागू करने का देश का पहला व्यापक प्रयास माना जाता है। मुख्यमंत्री ने इसे **13 सितंबर 2019** को आरंभ किया; इसे राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने नागरिक संगठनों के साथ मिलकर बनाया।

पहलू	आरंभ में (सितंबर 2019)	अब (2026)
विभाग	**13** विभाग	**117 से अधिक** विभाग
योजनाएँ	**23** योजनाएँ/सेवाएँ	**349 से अधिक** योजनाएँ
सूचना का स्वरूप	राशन, पेंशन, मनरेगा, भूमि-रिकॉर्ड आदि	ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर तक लाभार्थी सूचियाँ, विभागीय आँकड़े
पहुँच	वेब, मोबाइल, ई-मित्र कियोस्क	वही + टोल-फ़्री सहायता

पोर्टल से लाभ	सीमाएँ
● आवेदन किए बिना **सूचना** — आरटीआई का बोझ घटता है	● डिजिटल **साक्षरता** और इंटरनेट की कमी
● गाँव स्तर पर **सामाजिक अंकेक्षण** आसान	● आँकड़े **अद्यतन** न होने की शिकायतें
● लाभार्थी स्वयं अपनी **पात्रता-स्थिति** देख सकता है	● वैधानिक आधार नहीं — **नीतिगत** पहल पर निर्भर

📊 राजस्थान सूचना आयोग — 2024-26

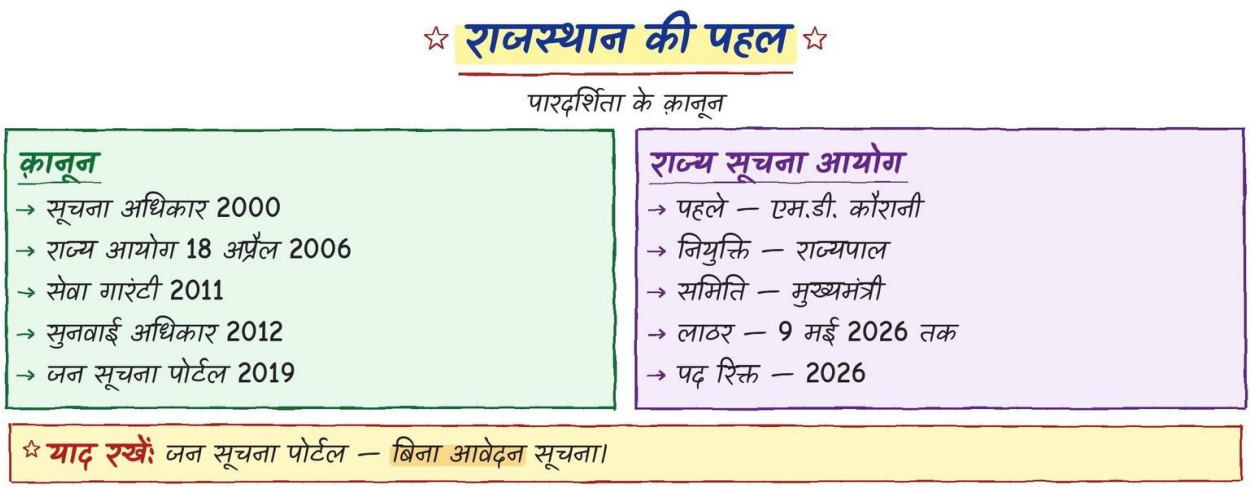
1. आयोग का गठन **18 अप्रैल 2006** को हुआ; पहले मुख्य सूचना आयुक्त एम.डी. कौरानी।
2. पूर्व पुलिस महानिदेशक **मोहन लाल लाठर** 9 जुलाई 2024 को मुख्य सूचना आयुक्त बने; मई 2026 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ।
3. जुलाई 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने रिक्त पद दो महीने में भरने का निर्देश दिया; अक्टूबर 2026 तक आयोग सूचना आयुक्तों की पीठों से सुनवाई करता रहा।

⚠️ भ्रम से बचें

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन **18 अप्रैल 2006** को हुआ — राजस्थान का अपना सूचना क़ानून **2000** का था।
लोक सेवा गारंटी क़ानून **2011** का और सुनवाई का अधिकार क़ानून **2012** का है — दोनों को न मिलाएँ।
जन सूचना पोर्टल पर सूचना **बिना आवेदन** मिलती है — यह धारा 4 (स्वतः प्रकटीकरण) की भावना है, धारा 6 की नहीं।

📊 मज़दूर किसान शक्ति संगठन — प्रमुख चेहरे और योगदान

1. **अरुणा रॉय** — 1975 में भारतीय प्रशासनिक सेवा छोड़कर ग्रामीण राजस्थान में काम शुरू किया; **2000** में **रेमन मैग्सेसे पुरस्कार**।
2. **निखिल डे** और **शंकर सिंह** — संगठन के सह-संस्थापक; शंकर सिंह ने नुक्कड़ नाटक और कठपुतली से जन-सुनवाइयों को लोकप्रिय बनाया।
3. संगठन की जन-सुनवाई पद्धति आगे चलकर मनरेगा के **सामाजिक अंकेक्षण** का आधार बनी।
4. 1996 में बना **सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान** इसी आंदोलन से निकला राष्ट्रीय मंच था।



चित्र 14.17: राजस्थान — पारदर्शिता के क़ानून एवं राज्य सूचना आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🏛️ भाग द — तुलना, व्हिसलब्लोअर संरक्षण एवं सुशासन

इस भाग में खंड 18 से 21 तक — लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग की तुलना, व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन अधिनियम 2014, सुशासन की अवधारणा व उसका संस्थागत ढाँचा, तथा सुशासन तंत्र की चुनौतियाँ और आगे की राह।

18. लोकपाल बनाम CVC बनाम CIC — तुलनात्मक विश्लेषण

📖 तीन दरवाज़े, तीन काम (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। चूरू के **सुरेंद्र** ने अपने मित्र **अनवर** से पूछा — "अगर किसी केंद्रीय अधिकारी ने रिश्वत माँगी हो तो किसके पास जाएँ — लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग या सूचना आयोग?" अनवर ने तीन उँगलियाँ उठाईं — "अगर मामला किसी मंत्री, सांसद या बड़े अधिकारी के भ्रष्टाचार का है और तुम जाँच व मुक़दमा चाहते हो — **लोकपाल**।

"अगर विभाग के भीतर सतर्कता, अनुशासनात्मक कार्रवाई या सीबीआई की जाँच पर निगरानी का प्रश्न है — **केंद्रीय सतर्कता आयोग**। और अगर तुम्हें सबूत के लिए सरकारी काग़ज़ चाहिए जो विभाग नहीं दे रहा — तो पहले आरटीआई, फिर अपील, और आख़िर में **सूचना आयोग**।" सुरेंद्र हँसा — "मतलब एक जाँचता है, एक निगरानी रखता है और एक खिड़की खोलता है।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** तीनों संस्थाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं — जाँच व अभियोजन (लोकपाल), निगरानी व सलाह (केंद्रीय सतर्कता आयोग) और पारदर्शिता (सूचना आयोग)।

📌 **याद रखने लायक बात:** लोकपाल ग्रुप C-D की शिकायतें केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेज सकता है; आयोग उन पर अपनी रिपोर्ट लोकपाल को देता है।

पहलू	लोकपाल	CVC	CIC
कानून	लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013	CVC अधिनियम 2003	RTI अधिनियम 2005
मुख्य फोकस	भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच व अभियोजन	भ्रष्टाचार निवारण हेतु सतर्कता निगरानी	सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करना
अन्वेषण शक्ति	स्वयं की जाँच/अन्वेषण शाखा + CBI का उपयोग	केवल पर्यवेक्षण, स्वयं जाँच नहीं	कोई जाँच शक्ति नहीं — केवल सूचना-अपील सुनवाई
सज़ा/जुर्माना	संपत्ति कुर्की, अभियोजन की सिफारिश	अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश	PIO पर जुर्माना (अधिकतम ₹25,000)

18.1 तुलना — कुछ और पहलू

पहलू	लोकपाल	केंद्रीय सतर्कता आयोग	केंद्रीय सूचना आयोग
संरचना	अध्यक्ष + अधिकतम 8	आयुक्त + अधिकतम 2	मुख्य + अधिकतम 10
चयन समिति में	प्रधानमंत्री, अध्यक्ष लोकसभा, विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश, विधिवेत्ता	प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता	प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, एक केंद्रीय मंत्री
कार्यकाल	5 वर्ष / 70 वर्ष	4 वर्ष / 65 वर्ष	3 वर्ष / 65 वर्ष (नियम 2019)
हटाना	सर्वोच्च न्यायालय जाँच (100 सांसदों की याचिका पर)	सर्वोच्च न्यायालय जाँच	सर्वोच्च न्यायालय जाँच
प्रतिवेदन	राष्ट्रपति → संसद	राष्ट्रपति → संसद	केंद्र सरकार → संसद

पहलू	लोकपाल	केंद्रीय सतर्कता आयोग	केंद्रीय सूचना आयोग
राज्य समकक्ष	लोकायुक्त	राज्य सतर्कता आयोग / ACB	राज्य सूचना आयोग

> ⚠️ **भ्रम से बचें**
> तीनों **सांविधिक** निकाय हैं — कोई भी संवैधानिक नहीं।
> तीनों की चयन समितियों में **प्रधानमंत्री** और **विपक्ष के नेता** हैं; **मुख्य न्यायाधीश** केवल लोकपाल की समिति में।
> तीनों में हटाने की प्रक्रिया **सर्वोच्च न्यायालय की जाँच** पर टिकी है — संसद में महाभियोग किसी के लिए नहीं।



चित्र 14.18: लोकपाल बनाम केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाम केंद्रीय सूचना आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

19. व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन अधिनियम 2014

> 📖 **सत्येंद्र दुबे का पत्र**
>
> आईआईटी कानपुर से पढ़े **सत्येंद्र दुबे** भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी थे और बिहार में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना पर काम कर रहे थे। उन्होंने ठेकों में भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा और अनुरोध किया कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाए। पर पत्र विभागों में घूमता रहा और उनकी पहचान उजागर हो गई। **27 नवंबर 2003** को **गया** में उनकी हत्या कर दी गई।
>
> इस घटना के बाद **2004** में भारत सरकार ने **लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प** जारी किया और केंद्रीय सतर्कता आयोग को ऐसी शिकायतों की नामित एजेंसी बनाया। **2005** में इंडियन ऑयल के अधिकारी **एस. मंजुनाथ** की उत्तर प्रदेश में मिलावटी ईंधन बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के कारण हत्या हुई। इन घटनाओं ने व्हिसलब्लोअर संरक्षण क़ानून की माँग को तेज़ किया।
>
> 🎯 **इस कहानी से समझें:** भ्रष्टाचार उजागर करने वालों की सुरक्षा के बिना कोई भी भ्रष्टाचार-विरोधी तंत्र अधूरा है।
>
> 📌 **याद रखने लायक बात:** सत्येंद्र दुबे की हत्या — 27 नवंबर 2003, गया (बिहार); लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प — 2004।

यह अधिनियम उन व्यक्तियों (व्हिसलब्लोअर) को सुरक्षा प्रदान करता है जो सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग अथवा आपराधिक गतिविधि की शिकायत करते हैं। इसके तहत शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है एवं उसे प्रतिशोध (Victimisation) से सुरक्षा दी जाती है — इस अधिनियम में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) बनाया गया है; पर अधिनियम अब तक अधिसूचित होकर लागू नहीं हुआ, इसलिए ऐसी शिकायतें 2004 के लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग ही प्राप्त करता है।

> 🔍 **आसान परिभाषा: व्हिसलब्लोअर संरक्षण (Whistleblower Protection)**
>
> 📘 **परिभाषा:** व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन अधिनियम 2014 के तहत उन व्यक्तियों को दी जाने वाली कानूनी सुरक्षा जो सरकारी भ्रष्टाचार अथवा सत्ता के दुरुपयोग की शिकायत करते हैं — जिसमें उनकी पहचान गोपनीय रखी जाती है एवं प्रतिशोधी कार्रवाई से बचाव किया जाता है।
>
> 💡 **आसान भाषा में:** यह उन "ईमानदार सूचना देने वालों" की सुरक्षा है जो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं, ताकि उन्हें बाद में परेशान न किया जाए। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी कंपनी में कोई कर्मचारी अपने बॉस की गड़बड़ी की शिकायत करे तो उसे नौकरी से निकाले जाने का डर हो सकता है — इसी डर को दूर करने के लिए व्हिसलब्लोअर संरक्षण कानून बनाया गया, ताकि सच बोलने वाले को नुकसान न उठाना पड़े; भारत में सत्येंद्र दुबे एवं मंजूनाथ जैसे व्हिसलब्लोअरों की हत्या के बाद इस कानून की माँग तेज़ हुई थी।

19.1 अधिनियम 2014 — मुख्य प्रावधान

- व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन विधेयक **2011** में पेश हुआ, संसद से पारित होकर **9 मई 2014** को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद **अधिनियम 2014** बना।
- कोई भी व्यक्ति — कर्मचारी, ग़ैर-सरकारी संगठन या आम नागरिक — लोक सेवक के भ्रष्टाचार, सत्ता के जानबूझकर दुरुपयोग या आपराधिक कृत्य की शिकायत **सक्षम प्राधिकारी** (केंद्र में केंद्रीय सतर्कता आयोग) को कर सकता है।

- शिकायतकर्ता की **पहचान गुप्त** रखी जाती है; पहचान उजागर करने वाले पर **3 वर्ष तक कारावास** और **₹50,000 तक जुर्माना**।
- शिकायत की तिथि से **सात वर्ष** से पुराने मामलों पर विचार नहीं; **गुमनाम** शिकायत स्वीकार नहीं — शिकायतकर्ता को अपनी पहचान सक्षम प्राधिकारी को बतानी होती है।
- **झूठी या दुर्भावनापूर्ण** शिकायत पर **2 वर्ष तक कारावास** और **₹30,000 तक जुर्माना**।
- संघ के सशस्त्र बल के रूप में **विशेष सुरक्षा समूह (SPG)** इस अधिनियम के दायरे से बाहर है।

📌 2015 का संशोधन विधेयक — जो पारित नहीं हुआ

व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन (संशोधन) विधेयक **2015** लोकसभा से पारित हुआ। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, आर्थिक हित, मंत्रिमंडल के दस्तावेज़ और शासकीय गुप्त बात अधिनियम से जुड़ी सूचनाओं वाली शिकायतों पर रोक का प्रस्ताव था।

राज्यसभा में लंबित रहते हुए **16वीं लोकसभा भंग होने (2019)** से यह विधेयक **समाप्त** हो गया। इसके बाद से मूल अधिनियम को लागू करने की अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

19.2 अधिनियम की विधायी यात्रा और 2015 के संशोधन की दस श्रेणियाँ

तिथि	घटना
27 दिसंबर 2011	लोकसभा ने विधेयक पारित किया
21 फ़रवरी 2014	राज्यसभा ने पारित किया
9 मई 2014	राष्ट्रपति की स्वीकृति (अधिनियम संख्या 17, 2014)
12 मई 2014	राजपत्र में प्रकाशन — पर लागू होने की तिथि सरकार को अधिसूचित करनी थी
11 और 13 मई 2015	संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश और पारित
2019	16वीं लोकसभा भंग होने से संशोधन विधेयक **व्यपगत**
दिसंबर 2025	सरकार का संसद में उत्तर — अधिनियम अब भी अधिसूचित नहीं; संशोधन वर्तमान विधायी कार्यसूची में नहीं

सरकार का तर्क है कि अधिनियम को लागू करने से पहले **देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा** से जुड़े प्रकटीकरणों पर रोक के लिए संशोधन ज़रूरी है। 2015 के विधेयक ने ऐसी **दस श्रेणियाँ** जोड़ी थीं जिनसे जुड़ी शिकायत की ही नहीं जा सकती — जैसे भारत के रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित; मंत्रिपरिषद की बैठकों के अभिलेख; न्यायालय द्वारा प्रकाशन से रोकी गई सूचना; विधायिका का विशेषाधिकार; व्यापारिक गोपनीयता; न्यासीय (भरोसे के) संबंध में मिली सूचना; और शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत प्राप्त सूचना। आलोचकों का कहना था कि ये श्रेणियाँ लगभग सूचना के अधिकार की छूटों जैसी हैं, जबकि भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायतें प्रायः इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं — इससे क़ानून का उद्देश्य ही कमज़ोर हो जाता।

संशोधन के पक्ष में	संशोधन के विरोध में
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े **संवेदनशील** दस्तावेज़ लीक होने का जोखिम	व्हिसलब्लोअर को पहले **आरटीआई** से सूचना लेनी पड़ती — सुरक्षा बेमानी
सूचना के अधिकार की धारा 8 से **तालमेल**	रक्षा सौदे, खनन, बड़े ठेके — भ्रष्टाचार के बड़े क्षेत्र ही **बाहर**

⚠️ भ्रम से बचें

विधेयक **2011** में पेश हुआ, पर अधिनियम **2014** का है — "व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन अधिनियम 2014"।

अधिनियम अब तक **लागू नहीं** हुआ; शिकायतें **2004 के संकल्प** के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग को जाती हैं।

इस अधिनियम में **गुमनाम** शिकायत मान्य नहीं — पहचान आयोग को बतानी होती है, आयोग उसे गुप्त रखता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — सूचना माँगने की क़ीमत

व्हिसलब्लोअर ही नहीं, कई आरटीआई कार्यकर्ताओं को भी जान गँवानी पड़ी — जैसे **ललित मेहता** (झारखंड, 2008), जो मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण से जुड़े थे, और **शेहला मसूद** (भोपाल, 2011)। इसलिए व्हिसलब्लोअर क़ानून को आरटीआई उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से भी जोड़ा जाता है।

📊 व्हिसलब्लोअर संरक्षण — अन्य क़ानून और देश

1. **कंपनी अधिनियम 2013 (धारा 177):** सूचीबद्ध कंपनियों में कर्मचारियों और निदेशकों के लिए **सतर्कता तंत्र** (vigil mechanism) अनिवार्य।
2. **अमेरिका** — व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम **1989**; **ब्रिटेन** — लोकहित प्रकटीकरण अधिनियम **1998**।
3. **यूरोपीय संघ** ने **2019** में सदस्य देशों के लिए व्हिसलब्लोअर संरक्षण का निर्देश जारी किया।
4. भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का **अनुच्छेद 33** भी सूचना देने वालों के संरक्षण की बात करता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अंतरराष्ट्रीय व्हिसलब्लोअर दिवस

दुनिया भर में **23 जून** को व्हिसलब्लोअर दिवस के रूप में मनाया जाता है।



चित्र 14.19: व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन अधिनियम 2014 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

20. सुशासन की अवधारणा एवं संस्थागत ढाँचा

📖 25 दिसंबर — सुशासन दिवस

2014 से भारत सरकार हर वर्ष **25 दिसंबर** को, पूर्व प्रधानमंत्री **अटल बिहारी वाजपेयी** की जयंती पर, **सुशासन दिवस** मनाती है। इस दिन सरकारी कार्यालयों में "प्रशासन गाँव की ओर" जैसे अभियानों, शिकायत-निवारण शिविरों और ऑनलाइन सेवाओं की समीक्षा पर ज़ोर दिया जाता है।

सुशासन का अर्थ केवल ईमानदार अधिकारी नहीं है। जब भीलवाड़ा का एक किसान बिना दफ़्तर गए ऑनलाइन भूमि-रिकॉर्ड निकाल ले, शिकायत का जवाब तय समय में आ जाए और उसे पता हो कि योजना का पैसा कहाँ ख़र्च हुआ — तब शासन "सु-शासन" बनता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** सुशासन पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी, संवेदनशीलता और विधि के शासन का सम्मिलित परिणाम है।

📌 **याद रखने लायक बात:** सुशासन दिवस — 25 दिसंबर (2014 से), अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती।

🔍 आसान परिभाषा: सुशासन (Good Governance)

📘 **परिभाषा:** शासन की वह पद्धति जिसमें पारदर्शिता (Transparency), जवाबदेही (Accountability), भागीदारी (Participation), उत्तरदायित्व (Responsiveness) एवं विधि का शासन (Rule of Law) जैसे सिद्धांतों के आधार पर नागरिकों को कुशल, निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार-मुक्त सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

💡 **आसान भाषा में:** यह "अच्छी सरकार चलाने का तरीका" है, जहाँ सरकार पारदर्शी हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, और भ्रष्टाचार न हो। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी अच्छी तरह चलने वाली कंपनी में पारदर्शी हिसाब-किताब, कर्मचारियों की भागीदारी एवं जवाबदेही होती है — वैसे ही सुशासन में सरकार जनता को यह भरोसा देती है कि उसका पैसा और अधिकार सही तरीके से उपयोग हो रहे हैं; लोकपाल, CVC एवं CIC — तीनों इसी सुशासन तंत्र के अलग-अलग स्तंभ हैं जो क्रमशः भ्रष्टाचार-जाँच, सतर्कता-निगरानी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।

"सुशासन" शब्द को अंतरराष्ट्रीय चर्चा में **विश्व बैंक** के **1992** के प्रतिवेदन "**गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट**" ने लोकप्रिय बनाया। **संयुक्त राष्ट्र** की एशिया-प्रशांत संस्था ने सुशासन की आठ विशेषताएँ बताईं — **भागीदारी, विधि का शासन, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, सर्वसम्मति-उन्मुखता, समता व समावेशिता, प्रभावशीलता व दक्षता** और **जवाबदेही**। भारतीय परंपरा में भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है।

> *"प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।"* — **कौटिल्य, अर्थशास्त्र — प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में ही राजा का हित है**

20.1 भारत में सुशासन का संस्थागत ढाँचा

पहल	वर्ष	उद्देश्य
नागरिक-अधिकार-पत्र (Citizen's Charter)	1997	विभाग की सेवाओं, मानकों और शिकायत-व्यवस्था की सार्वजनिक घोषणा
सूचना का अधिकार अधिनियम	2005	पारदर्शिता
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग	2005-09	15 प्रतिवेदन — "शासन में नैतिकता", "नागरिक-केंद्रित प्रशासन" आदि
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)	2007 से	केंद्र सरकार से जुड़ी शिकायतों का ऑनलाइन निवारण
लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम	2013	जवाबदेही
सुशासन सूचकांक (प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग)	2019, 2021	राज्यों के शासन की तुलनात्मक रैंकिंग
मिशन कर्मयोगी	2020	सिविल सेवकों की क्षमता-निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम

🔍 आसान परिभाषा: सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)

📘 **परिभाषा:** किसी सरकारी योजना या कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जाँच स्वयं लाभार्थियों और समुदाय द्वारा — सरकारी रिकॉर्डों को सार्वजनिक रूप से पढ़कर और ज़मीनी हक़ीक़त से मिलाकर; महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 17 में ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य है।

💡 **आसान भाषा में:** जनता ख़ुद सरकार के काम का हिसाब जाँचे। 🏠 **उदाहरण:** ग्राम सभा में मनरेगा के मस्टर-रोल पढ़े जाते हैं और गाँव वाले बताते हैं कि जिनके नाम पर मज़दूरी दिखाई गई, उन्होंने सचमुच काम किया या नहीं — ठीक वैसे ही जैसे कोट किराना की जन-सुनवाई में हुआ था।

⚠️ भ्रम से बचें

सुशासन दिवस **25 दिसंबर** (वाजपेयी जयंती) — राष्ट्रीय एकता दिवस **31 अक्टूबर** (पटेल जयंती) से अलग।

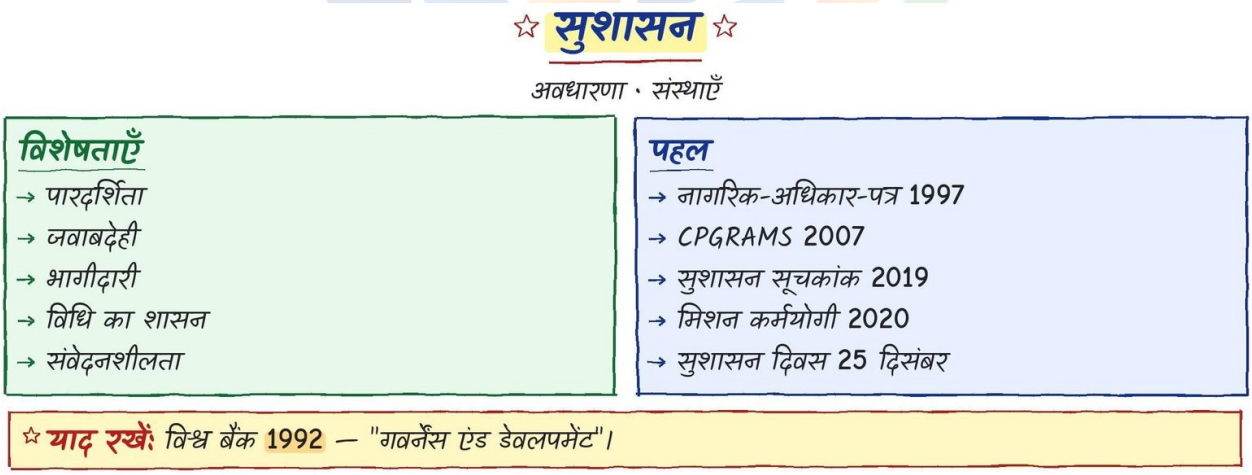
"सुशासन" को अंतरराष्ट्रीय विमर्श में **विश्व बैंक (1992)** ने लोकप्रिय बनाया।

मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण **धारा 17** के तहत **ग्राम सभा** करती है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	वर्ष	मुख्य विषय
पहला — "सूचना का अधिकार: सुशासन की मास्टर कुंजी"	2006	सूचना के अधिकार का प्रभावी क्रियान्वयन
चौथा — "शासन में नैतिकता"	2007	लोकपाल (राष्ट्रीय लोकायुक्त), आचार संहिता, भ्रष्टाचार क़ानून
बारहवाँ — "नागरिक-केंद्रित प्रशासन"	2009	नागरिक-अधिकार-पत्र, शिकायत निवारण, सेवोत्तम मॉडल

📊 ई-गवर्नेंस — सुशासन का औज़ार

1. **डिजिटल इंडिया** (1 जुलाई 2015) — सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन; **डिजिलॉकर** में प्रमाण-पत्र डिजिटल रूप में।
2. **उमंग** ऐप (2017) — केंद्र और राज्यों की अनेक सेवाएँ एक ही मोबाइल ऐप पर।
3. राजस्थान में **ई-मित्र** केंद्र और **राजस्थान संपर्क** — गाँव-शहर तक सेवा और शिकायत की सुविधा।



चित्र 14.20: सुशासन की अवधारणा एवं संस्थागत ढाँचा — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

21. सुशासन तंत्र की चुनौतियाँ एवं आगे की राह

📖 ख़ाली कुर्सियों वाली संस्थाएँ (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। अजमेर के एक महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान की प्राध्यापिका **डॉ. सीमा राठौड़** ने बोर्ड पर एक सूची बनाई — "2026: राजस्थान में लोकायुक्त — पद रिक्त; राज्य मुख्य सूचना आयुक्त — पद रिक्त; केंद्रीय सतर्कता आयुक्त — कार्यवाहक; केंद्रीय सूचना आयोग — चालीस हज़ार से अधिक मामले लंबित।"

फिर उन्होंने पूछा — "क़ानून हमारे पास सबसे अच्छे हैं, फिर कमी कहाँ है?" कक्षा से जवाब आए — नियुक्तियों में देरी, स्टाफ़ की कमी, सिफ़ारिशें न मानना, व्हिसलब्लोअर का डर। डॉ. राठौड़ ने कहा — "यही हमारी अगली पीढ़ी के प्रशासकों का काम है — संस्थाओं को काग़ज़ से ज़मीन पर उतारना।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** सुशासन तंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क़ानून की कमी नहीं, बल्कि संस्थाओं के क्रियान्वयन, स्वायत्तता और संसाधनों की कमी है।

📌 **याद रखने लायक बात:** केंद्रीय सतर्कता आयोग में अगस्त 2026 से कार्यवाहक आयुक्त; राजस्थान में लोकायुक्त (मार्च 2026 से) और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (मई 2026 से) के पद रिक्त रहे।

प्रमुख चुनौतियाँ	आगे की राह

● नियुक्तियों में **देरी** और लंबी **रिक्तियाँ**	● नियुक्तियों की **स्वतः समय-सीमा** — पद ख़ाली होने से पहले चयन
● जाँच के लिए सरकार-नियंत्रित एजेंसियों पर **निर्भरता**	● लोकपाल की **अपनी जाँच-अभियोजन** शाखाएँ पूर्ण रूप से
● सूचना आयोगों में **लंबित अपीलें**	● आयोगों में **पर्याप्त स्टाफ़** और डिजिटल सुनवाई
● सिफ़ारिशों का **बाध्यकारी न होना**	● **स्वतः प्रकटीकरण** को मज़बूत कर आवेदन ही कम करना
● व्हिसलब्लोअर क़ानून का **लागू न होना**	● व्हिसलब्लोअर अधिनियम की **अधिसूचना**
● डेटा संरक्षण बनाम **पारदर्शिता** का तनाव	● **ई-गवर्नेंस** और प्रक्रियाओं का सरलीकरण

21.1 संस्थाओं का पारस्परिक संबंध — एक चक्र

सुशासन तंत्र को एक चक्र की तरह समझें — **सूचना का अधिकार** नागरिक को सबूत देता है; **व्हिसलब्लोअर** भीतर से गड़बड़ी बताता है; **केंद्रीय सतर्कता आयोग** और विभागीय सतर्कता उसकी जाँच करवाते हैं; गंभीर मामलों में **लोकपाल** अभियोजन चलवाता है; **सीबीआई** अन्वेषण करती है और **विशेष न्यायालय** दंड देता है। फिर **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक** और **संसदीय समितियाँ** पूरे व्यय की समीक्षा करती हैं। चक्र की कोई भी कड़ी कमज़ोर हो तो पूरा तंत्र धीमा पड़ जाता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता

भारत ने **भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCAC)** का **2011** में अनुसमर्थन किया; लोकपाल अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के 2018 के संशोधन को इसी प्रतिबद्धता से भी जोड़ा जाता है।

⚠️ भ्रम से बचें

केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल और सूचना आयोग की सिफ़ारिशें सामान्यतः **बाध्यकारी नहीं** — पर सूचना आयोग का **सूचना देने का आदेश** और **जुर्माना** बाध्यकारी हैं।

भारत ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का **अनुसमर्थन 2011** में किया (हस्ताक्षर 2005 में)।

सुशासन तंत्र की कड़ियों में **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक** संवैधानिक (अनुच्छेद 148) है — लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सूचना आयोग सांविधिक।



चित्र 14.21: सुशासन तंत्र की चुनौतियाँ एवं आगे की राह — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📌 अध्याय के प्रमुख शब्द

लोकपाल | लोकायुक्त | अन्ना हज़ारे आंदोलन | लोकपाल अधिनियम 2013 | CVC | संथानम समिति | सतर्कता | CIC | RTI अधिनियम 2005 | MKSS आंदोलन | धारा 8 छूट | द्वितीय अपील | व्हिसलब्लोअर संरक्षण | सुशासन

📌 अध्याय का सार

1. लोकपाल — लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 (प्रभावी 2014); अध्यक्ष+8 सदस्य (50% न्यायिक); पहला अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष (2019), वर्तमान — ए.एम. खानविलकर।

2. लोकपाल क्षेत्राधिकार — PM (सुरक्षा-अपवादों सहित), मंत्री, सांसद, ग्रुप A-D अधिकारी, विदेशी अंशदान प्राप्त संस्थाएँ; कार्यकाल 5 वर्ष/70 वर्ष।

3. लोकायुक्त — राज्य स्तर पर समकक्ष; राजस्थान में 1973 से अस्तित्व में।

4. CVC — संथानम समिति सिफारिश पर 1964 में गठित; 1998 के अध्यादेश से सांविधिक दर्जा, CVC अधिनियम 2003 से स्थायी आधार; अध्यक्ष+2 सदस्य; कार्यकाल 4 वर्ष/65 वर्ष; CBI पर पर्यवेक्षण, स्वयं जाँच नहीं करता।

5. CIC — RTI अधिनियम 2005 धारा 12 के तहत गठित; CIC+10 सदस्य तक; 2019 संशोधन से कार्यकाल/वेतन केंद्र सरकार तय करती है — नियम 2019 में 3 वर्ष (स्वतंत्रता पर चिंता)।

6. RTI अधिनियम — MKSS राजस्थान आंदोलन से प्रेरित; धारा 4 (स्वतः प्रकटीकरण), धारा 7 (30 दिन सीमा), धारा 8 (छूट), धारा 19 (द्वितीय अपील), धारा 20 (जुर्माना)।

7. तुलना — लोकपाल (जाँच+अभियोजन शक्ति), CVC (केवल पर्यवेक्षण), CIC (केवल सूचना-अपील, कोई जाँच शक्ति नहीं)।

8. व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन अधिनियम 2014 — CVC सक्षम प्राधिकारी (अधिनियम अभी अधिसूचित नहीं; शिकायतें 2004 के संकल्प से); शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय एवं प्रतिशोध से सुरक्षा।

9. सुशासन के स्तंभ — पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी, उत्तरदायित्व, विधि का शासन — लोकपाल, CVC, CIC तीनों इन्हीं सिद्धांतों को लागू करने वाली संस्थाएँ हैं।

NIEOM
ACADEMY
New India Education by Omkar Sir